

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité de Régulation des Marchés Publics



DOSSIER TYPE D'APPEL D'OFFRES

pour

**LES MARCHES
DE FOURNITURES**

VP Juin 2025

Préface

Ce Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) pour la passation des marchés de Fourniture est élaboré conformément aux dispositions de la **loi n°2021-024 du 29 décembre 2021, abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010, et ses textes d'application portant code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie** à la date de cette édition, tout en s'inspirant des règles et bonnes pratiques internationales en la matière. Une fois approuvé, son utilisation par les autorités contractantes devient obligatoire (**Art 13.3 de la loi n°2021-024**).

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est la loi des parties lors de la procédure de passation et d'exécution des marchés ; par conséquent il ne doit contenir aucune disposition contraire aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

Ce dossier a été préparé pour l'acquisition de fournitures et de services connexes par Appel d'Offres Ouvert (AOO) national ou international, sans pré-qualification. Il pourra être adapté facilement dans le cas de l'Appel d'Offres Restreint (AOR) ou l'AOO avec pré qualification.

Si l'appel d'offres est précédé d'une qualification, il suffit de :

- Remplacer l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) par une lettre de transmission du DAO aux soumissionnaires pré qualifiés ;
- Ne prévoir dans la section III que les critères de qualification qui auraient pu changer entre la date de pré-qualification et la date de soumission des offres.

Si l'appel d'offres est restreint (liste restreinte d'entreprises consultées), il suffit de remplacer l'Avis d'Appel d'Offres par une lettre de transmission du DAO aux candidats listés.

Les DAO doivent toujours être rédigés en respectant le principe de neutralité absolue pour garantir l'équité entre les candidats et permettre la plus grande transparence possible des procédures. Les besoins de l'Autorité contractante doivent être définis avec la plus grande précision sans restriction de la concurrence et ce avec l'appui des services techniques compétents de l'Autorité contractante ou ceux auxquels elle peut faire appel. Les critères d'évaluation et de qualification doivent toujours être définis en rapport avec l'objet du marché afin de garantir la réalisation efficace des prestations dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité.

Il convient de s'assurer avec le plus grand soin que les dispositions du DAO s'appliquent aux conditions particulières des prestations visées. Les orientations suivantes doivent être prises en compte :

- (a) Tous les documents énumérés au Sommaire sont normalement nécessaires à la passation de marché. Ils seront toutefois adaptés en cas de besoin aux particularités d'un marché donné.
- (b) Cette adaptation se fera uniquement à travers les sections prévues pour cela : le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO - Section II), le Cahier des Clauses Administratives Particulières du Marché (CCAP - Section VI) et les spécifications techniques, calendrier de livraison, inspections et essais (Section IV).

-
- (c) Certaines parties du DAO ne doivent pas être modifiées (Les Instructions aux Candidats et le Cahier des Clauses administratives générales). S'il s'avère nécessaire de changer certaines dispositions de ces sections (figées), ceci se fera à travers la section relative aux données particulières qui leur sont associées.
 - (d) L'Autorité contractante devra prendre connaissance des informations figurant dans les notes en italique et entre crochets qui sont destinées à l'aider à rédiger le DAO. Ces notes doivent être supprimées avant que le dossier ne soit remis aux soumissionnaires. Comme exception à cette règle, les notes en italiques dans les modèles doivent être maintenues car elles sont destinées aux soumissionnaires et non au rédacteur du DAO.
 - (e) L'Autorité contractante préparera l'AAO, le RPAO, le CCAP, et la Section IV, et ce avant d'émettre le Dossier d'appel d'offres.

Dans le cas de financement extérieur, l'Autorité contractante veillera à utiliser le DAO indiqué par la convention de financement ou à défaut adapter ce DAO pour tenir compte des dispositions de ladite convention.

Dossier d'Appel d'Offres pour l'acquisition de fournitures

Sommaire

Ce dossier type d'appel d'offres pour l'acquisition de fournitures est composé de huit sections dont certaines comportent les règles du jeu durant la phase de compétition (procédures d'appel d'offres) et d'autres forment le modèle de contrat qui sera signé par l'attributaire. Une brève description de ces sections figure ci-après.

PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURE DE L'APPEL D'OFFRES

Section 0. Modèle : Avis d'appel d'offres (AAO)

Cette section contient un modèle d'avis d'appel d'offres ; celui-ci doit être utilisé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et doit contenir les informations nécessaires pour qu'un candidat potentiel puisse prendre la décision de participer (examiner et/ou acquérir) à l'Appel d'Offres.

Section I. Instructions aux candidats (IC)

Cette section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs soumissions ; elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres ainsi que sur la procédure d'attribution du marché ; **la formulation des clauses figurant dans cette Section I ne doit pas être modifiée.**

Section II. Règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO)

Cette section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, destinées à compléter, préciser ou exceptionnellement modifier les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux candidats. **Bien noter que les données du RPAO priment sur celles des IC.**

Section III. Formulaires de soumission

Cette Section contient les cadres et formulaires à utiliser par les soumissionnaires pour présenter leurs offres, tels que : (i) la lettre de soumission de l'offre, (ii) les bordereaux de prix, (iii) la garantie de soumission, (iv) l'autorisation du fabricant, etc.

DEUXIÈME PARTIE - CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT DES FOURNITURES

Section IV. Bordereau des quantités, Encadrement de la qualité (normes, spécifications techniques), Calendrier de livraisons, Inspections et Essais.

Cette section décrit les Fournitures et Services connexes devant être Fournis. Elle comprend :

- la liste des Fournitures ;

- L'encadrement de la qualité (noms le cas échéant, spécifications techniques, etc);
- les services connexes, le cas échéant ;
- le calendrier de livraison et d'achèvement ;
- les Inspections et Essais relatifs à ces fournitures.

TROISIÈME PARTIE- MODELE DEMARCHE

Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. **La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas être modifiée.**

Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché ; les clauses de cette section complètent, précisent ou exceptionnellement modifient la Section V, Cahier des clauses administratives générales ; **Bien noter que les données du CCAP priment sur celles du CCAG.**

Section VII. Formulaires du Marché

Cette section contient le modèle d'Acte d'Engagement qui, une fois rempli, incorpore toutes corrections ou modifications de l'offre acceptées en rapport avec les modifications permises par les Instructions aux candidats, le cahier des Clauses administratives générales et le cahier des Clauses administratives particulières.

Les formulaires de **garantie de bonne exécution et de garantie de remboursement d'avance**, le cas échéant, seront remplis uniquement par le Candidat retenu après l'attribution du Marché (l'Attributaire).

LE DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES

RE PUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité Contractante :

Insérer le nom de l'Autorité contractante

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
OUVERT/RESTREINT

Supprimer la mention inutile

NATIONAL/INTERNATIONAL

Supprimer la mention inutile

Pour l'acquisition de fournitures et des services connexes

Appel d'Offres No :

Insérer le numéro de l'AO

Source de financement :

*Insérer l'inscription budgétaire ou fonds propres de l'institution concernée, s'ils s'agit de
fond propres*

*Insérer l'identité du bailleur, le numéro et la date de l'accord, s'ils s'agit
d'un accord de financement*

Emis le : *Insérer la date*

MODELE

D'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Section 0. Avis d'Appel d'Offres (AAO)

.....
Insérer : Nom de l'Autorité contractante

AAO N° :

Insérer : Identification de l'AAO

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru dans *Insérer le nom du support de la publication* du *insérer la date*.
2. Le(a) *insérer le nom de l'Autorité contractante* a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget des fonds, afin de financer *insérer le nom du projet ou du programme*, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché *insérer le nom / objet du Marché et le cas échéant, le nombre et les noms des lots*. Les produits seront fournis à *indiquer le lieu exact où se situe le site* dans un délai ne dépassant pas *indiquer un délai largement suffisant en jours, semaines ou mois*.
3. Le(a) *insérer le nom de l'Autorité contractante* sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats (seul ou en groupement) éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir *insérer une brève description des Fournitures et Services connexes ; indiquer la liste des lots si l'appel d'offres porte sur plusieurs lots pouvant être attribués séparément ; indiquer également si des variantes pourront être prises en considération*.
4. Le présent appel d'offres est un Appel d'offres *insérer « national ouvert » ou « international ouvert » selon le cas*.
5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de *insérer le nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne responsable* et prendre connaissance des documents d'Appel D'offres à l'adresse mentionnée ci-après *Spécifier l'adresse* de *insérer les heures d'ouverture et de fermeture*.
7. Les exigences en matière de qualification sont : *insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s)*. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l'adresse mentionnée ci-après *spécifier l'adresse* à compter du *spécifier la date* contre le paiement non remboursable de ouguiyas *insérer le montant en conformité avec barème de l'ARMP* ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible. La

méthode de paiement sera *insérer la forme de paiement*. Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leur frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient choisis.

9. Le DAO peut être consulté sur le site suivant : *préciser l'adresse électronique du site de libre accès mentionné*. Le DAO peut être téléchargé de la façon suivante : *préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible* ou envoyé par voie électronique comme suit : *préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible*.

N.B : Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable ou les parties qui ne sont pas applicables

10. Les offres devront être rédigées en langue *insérer « Arabe » ou « française » ou autre* et devront être déposées à l'adresse indiquée dans le DAO au plus tard le *insérer la date limite de dépôt des offres* à *insérer l'heure limite de dépôt d'offres*. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis, à l'adresse : *insérer pays, ville, rue, Immeuble, Etage, numéro de bureau ou de salle, numéro de téléphone* à *insérer la date et l'heure*.

11. Les offres peuvent être soumises par voie électronique si le DAO le prévoit. Dans ce cas le DAO précisera les modalités pratiques de cette soumission électronique.

N.B : Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de *insérer le nombre de jours qui doit être compris entre 60 et 90 jours calendaires*, à compter de la date limite de dépôt des offres.

13. Les offres doivent comprendre *insérer selon le cas «un engagement sur l'honneur» ou «une garantie de soumission d'un montant de ouguiyas ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible, valide 30 jours après la validité des offres»*

14. Le soumissionnaire ne peut gagner que lot. *spécifier le nombre de lot dans le cas où le marché est à plusieurs lots et si cette limitation est opportune*.

Signature :

(Nom et prénom de la Personne responsable)

PREMIÈRE PARTIE

Procédure de l’Appel d’Offre

Section I- Instructions aux candidats (IC)

Table des matières

Section I - Instructions aux candidats (IC)	13
A. Généralités	13
1. Objet du Marché	13
2. Origine des fonds	16
3. Sanctions de la fraude, corruption et autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics	16
4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	18
5. Qualification des candidats et critères d'origine	21
B. Contenu du Dossier d'appel d'offres	23
6. Sections du Dossier d'appel d'offres	23
7. Éclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres	25
8. Modifications apportées au Dossier d'appel d'offres	25
C. Préparation des offres	25
9. Frais de soumission	25
10. Langue de l'offre	25
11. Documents constitutifs de l'offre	27
12. Lettre de soumission de l'offre et bordereaux des prix	29
13. Variantes	29
14. Prix de l'offre et rabais	29
15. Monnaie de l'offre	32
16. Déclarations relatives à l'admissibilité du candidat	32
17. Documents attestant de la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier d'appel d'offres	32
18. Documents attestant la disponibilité du service après-vente	34
19. Période de validité des offres	34
20. Garantie de soumission	34
21. Forme et signature de l'offre	37
D. Remise des Offres et Ouverture des plis	37
22. Marquage des offres	37
23. Lieu, date et heure limite de remise des offres	39
24. Offres hors délai	39
25. Retrait, substitution et modification des offres	39
26. Ouverture des plis	40
E. Évaluation et comparaison des offres	41
27. Confidentialité	41
28. Éclaircissements concernant les Offres	41
29. Règles de conformité des offres	41
30. Non-conformités mineures, erreurs et omissions	43
31. Examen de la conformité des offres	43

32.	Évaluation financière des Offres	45
33.	Marge de préférence	49
34.	Comparaison des offres	51
35.	Vérification a posteriori des qualifications du candidat	51
36.	Recours ⁴¹⁸¹⁰⁵⁰⁵	51
37.	Droit de l'Autorité contractante d'accepter ou de rejeter une ou toutes les offres et d'augmenter ou de diminuer les quantités	53
F.	Attribution du Marché.....	53
38.	Procédure d'attribution	53
39.	Garantie de bonne exécution.....	53
40.	Signature du Marché	53
41.	Approbation et Notification du Marché	54
42.	Entrée en vigueur du marché	54

Section I. - Instructions aux candidats (IC)

A. Généralités

1. Objet du Marché

- 1.1 Al'appui de l'avis d'appel d'offres indiqué dans le **Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)**, l'Autorité contractante, mentionnée dans le **RPAO**, publie le présent Dossier d'appel d'offres en vue de l'obtention des Fournitures et Services connexes spécifiés à la Section IV, incluant le Bordereau des quantités, les calendriers de livraison, les Cahiers des Clauses techniques, les inspections et les essais. Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres (AO) figurent dans le **RPAO**.
- 1.2 Définitions :
- 1) **Le terme « Allotissement »** : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques; financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément seul ou avec d'autres lots ;
 - 2) **Le terme « Autorité contractante »** : dénommée aussi « Acheteur » désigne la personne morale de droit public ordonnateur des fonds et tous ses démembrements. Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme implique aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, approbation ou contrôle du marché au sens du code des marchés publics.
 - 3) **Le terme « Attributaire »** désigne : le soumissionnaire, dont l'offre a été retenue jusqu'à l'approbation, et la notification du marché.
 - 4) **Le terme « Avis d'Appel d'Offres »** désigne : le document communiqué au public afin de porter à sa connaissance le lancement d'un appel d'offres.
 - 5) **Le terme « Avenant »** signifie : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature.
 - 6) **Le terme « Candidat »** désigne : la personne morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés.
 - 7) **Le terme « Commission Disciplinaire »** désigne : l'instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée de prononcer des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation applicable en matière de passation et d'exécution des marchés publics.
 - 8) **Le terme « Dossier d'Appel d'Offres »** désigne : le document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration

de la soumission, l'évaluation, l'attribution du marché et son exécution.

- 9) **Le terme « Ecrit »** signifie : Communiqué sous forme écrite.
- 10) **Le terme « Equipement »** désigne : les machines, appareils, les composants et tous les éléments à fournir en vue de leur incorporation dans les prestations, biens ou ouvrages.
- 11) **Le terme « Garantie de bonne exécution »** désigne : la garantie constituée pour garantir à l'autorité contractante la bonne réalisation du marché, aussi bien, du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution.
- 12) **Le terme « Garantie de l'offre »** désigne : la garantie fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.
- 13) **Le terme « Garantie de remboursement de l'avance de démarrage »** désigne : la garantie constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution du marché.
- 14) **Le terme « Groupement d'entreprises »** désigne : le groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun.
- 15) **Le terme « INCOTERMS »** désigne : un document définissant les termes du commerce international publié par la Chambre du Commerce Internationale (CCI).
- 16) **Le terme « Jour »** désigne : un jour ouvrables (hors jours fériés et weekend) et francs ; sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours ouvrables et francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. Exceptionnellement, ils sont exprimés en jours calendaires, correspondant à tous les jours de la semaine.
- 17) **Le terme « Marché public »** signifie : Le contrat écrit, conclu à titre onéreux, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers l'une des personnes morales publiques soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services.
- 18) **Le terme « Marché de fournitures »** désigne : tout contrat conclu entre une Autorité contractante et un Fournisseur et qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.
- 19) **Le terme « Moyen électronique »** signifie : Le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la

compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

- 20) **Le terme « Offre »** désigne : L'ensemble des éléments techniques, administratifs et financiers inclus dans le dossier de soumission.
- 21) **Le terme « Organisme de droit public »** désigne : organisme,
 - a. créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
 - b. doté de la personnalité juridique ; et
 - c. dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.
- 22) **Le terme « RPAO »** désigne : Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
- 23) **Le terme « Sans Objet » dans le RPAO** : doit être lu comme une réponse ou une précision requise par la clause des IC correspondante.
- 24) **Le terme « Soumissionnaire »** désigne : Toute personne morale qui remet une offre en vue de l'attribution d'un marché.
- 25) **Le terme « Soumission »** signifie : Lettre écrite aux termes de laquelle un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les clauses du DAO.
- 26) **Le terme « Titulaire »** désigne : la personne morale, attributaire dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été approuvé.

-
- 2. Origine des fonds** 2.1 L'origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l'objet du présent appel d'offres est indiqué dans le **RPAO**.
- 3. Sanctions de la fraude, corruption et autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics** 3.1 L'Autorité contractante exige des candidats, des soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'Autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations nationales établies à cet effet.
- 3.2 Est possible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :
- a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
 - b) a participé à des pratiques de collusion entre les candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
 - c) a influencé l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
 - d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
 - e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
 - f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
 - g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leurs prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;
 - h) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations

contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision de justice devenue définitive.

3.3 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés publics auxquelles il a participé;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, pour une durée déterminée ou indéterminée en fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c) une pénalité pécuniaire dont le maximum ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital du Soumissionnaire.

Le contrevenant dispose d'un recours devant la juridiction compétente à l'encontre des décisions de la Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif de la procédure.

3.4 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, d'actes de corruption, autres violations mentionnées plus haut ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses, des actes de corruption ou autres violations ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.

3.5 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché.

3.6 La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ce dernier se livre, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres

frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.

3.7 En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-après sont définis comme *suit* :

- a- « **corruption** » : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre personne ou entité afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.
- b- « **manœuvres frauduleuses** » : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre, ou se dérober à une obligation afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.
- c- « **manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment sur leur participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché.
- d- « **manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à son enquête, ou bien de poursuivre son enquête.
- e- « **pratiques collusoires** » : un système ou un arrangement entre deux soumissionnaires ou plus (que le Maître d'Ouvrage en aie connaissance ou pas), destiné à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

4.1 Les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après. Le candidat est une personne morale ou un groupe de personnes morales qui ont conclu un accord de groupement qui peut être soit conjoint soit solidaire. En cas de groupement, sauf spécification contraire dans le **RPAO**, toutes les parties membres sont solidairement responsables.

4.2 Les candidats doivent s'engager à :

- i) respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans la zone où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales telles que spécifiées dans le **RPAO**;
- ii) mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans l'Etude / la notice d'impact environnemental et social fournie par l'Autorité contractante tel que spécifiées dans le **RPAO**

4.3 Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché public, les personnes physiques ou morales :

- a. Qui ne disposent pas de capacités techniques, économiques et financières exigées ;
- b. Qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;
- c. Qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéance prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts, le Code du Travail et la loi de la Sécurité Sociale ;
- d. Qui sont consultants ou affiliées aux consultants ou sous-traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
- e. Dans lesquelles la PRMP ou l'un des membres de la CPMP, de la sous-commission d'analyse des offres, de la CNCMP compétente, de l'ARMP ou de l'autorité chargée d'approuver le marché public, possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;
- f. Qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de la CD de l'ARMP. L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social

est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe. Ces règles sont également applicables aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.

- g. Qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, cotisations, impôts, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale, dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
- h. Qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par le Dossier d'Appel d'Offres ou le Dossier de Consultation.

4.4 Si la soumission est au nom d'un groupement, ses membres sont soumis aux paragraphes de **b)** à **h)** ci-dessus et le groupement doit satisfaire aux exigences qui lui sont propres tels que spécifiés dans le **RPAO**.

4.5 Tout candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé d'un cas d'incapacité ou d'exclusion à travers des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises par le soumissionnaire qui aura été retenue.

5. Qualification des candidats et critères d'origine

5.1 Les exigences des capacités techniques requises doivent être en rapport avec l'objet et les caractéristiques du marché.

5.2 Afin d'établir qu'ils possèdent les qualifications requises pour exécuter le Marché, les Candidats devront fournir les informations et les documents suivants dans leur offre, en utilisant les formulaires de la Section III, sauf disposition contraire figurant dans le **RPAO** :

- a) copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de constitution en société ou du statut légal, du lieu d'enregistrement et du siège du Candidat ainsi qu'une procuration écrite du signataire habilité ;
- b) documents attestant les montants annuels des marchés de fournitures exécutés au cours des années précédentes dont le nombre est spécifié dans le **RPAO** ;
- c) documents attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations similaires, y compris l'étendue et le montant de chacune d'elles, pour les années précédentes dont le nombre est spécifié dans le **RPAO** ;
- d) documents relatifs à la situation financière du Candidat, notamment les états financiers des dernières années dont le nombre est précisés dans le **RPAO** et attestés comme indiqué **au RPAO**. Pour les entreprises enregistrées en Mauritanie, les états financiers doivent être attestés par une entité agréée par l'Ordre National des Experts Comptables. Pour les entreprises étrangères, les états financiers doivent être attestés par une institution agréée dans son pays d'origine ;
- e) autorisation de demander des références, renseignements ou informations auprès des institutions bancaires dont le Candidat est client ;
- f) historique des litiges, en cours ou ayant eu lieu au cours des cinq dernières années, auxquels le Candidat est ou a été partie, précisant les parties concernées, le montant objet du litige et la décision ;
- g) propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention de sous-traiter dont le montant ne doit pas excéder 30% du montant du Marché ;
- h) Tout autre document précisé **dans le RPAO**.

5.3 Les soumissions présentées par un groupement de deux entreprises ou plus réunies en partenariat seront régies par les dispositions suivantes :

- a) la Soumission inclura toutes les informations requises à la clause 5.2 ci-dessus des IC pour chacun des partenaires du Groupement d'entreprises, exception faite de la clause 5.2 (g) qui constitue une décision du groupement ;
- b) la Soumission sera signée de manière à engager tous les partenaires (signature de tous les membres ou procuration formelle) ;
- c) Tous les partenaires seront conjointement ou solidairement responsables de l'exécution du Contrat conformément aux dispositions de la clause 4.1 ci-dessus ;
- d) l'un des partenaires sera désigné mandataire, et sera autorisé à recevoir les instructions pour et au nom de tous les partenaires du Groupement d'entreprises ; et
- e) l'exécution de la totalité du Marché, sera effectuée exclusivement en relation avec le membre du groupement désigné en qualité de mandataire ;
- f) L'Original de l'Accord de Groupement d'entreprises, conclu par les partenaires, sera déposée en même temps que la soumission.
- g) les propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention de sous-traiter dont le montant ne doit pas excéder 30% du montant du Marché ;

5.4 Pour être admis à l'attribution du marché, les Candidats devront satisfaire aux critères de qualification minima suivants :

- (a) avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel au moins égal au montant spécifié **dans le RPAO** durant la période spécifiée **dans le RPAO**.
- (b) avoir réalisé au moins le nombre de marchés dont la nature, l'envergure, la complexité et la période sont spécifiés **dans le RPAO**.
- (c) dans le cas où la formation fait partie des services connexes, proposer un (ou des) formateur(s) ayant des qualifications égales ou supérieures à celles indiquées **dans le RPAO** ;
- (d) autres critères prévus **au RPAO**.

5.5 Les capacités techniques et financières des partenaires d'un

Groupement d'entreprises seront additionnées pour établir la conformité du Candidat aux critères minima de qualification énoncés à la clause 5.4(a) et (b) des IC. Toutefois pour qu'un Groupement de fournisseurs soit admis, l'un des partenaires doit satisfaire au moins aux critères minima tels qu'indiqués **dans le RPAO**.

- 5.6 Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises en compte pour établir la conformité aux critères de qualification du Candidat. Néanmoins le sous-traitant doit être qualifié pour la partie du marché qu'il va réaliser.
- 5.7 Le terme « pays d'origine » désigne le pays où les fournitures sont extraites, poussent, sont cultivées, produites, fabriquées ou transformées ; ou bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou d'assemblage de composants importants et intégrés aboutit à l'obtention d'un article commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants importés.
- 5.8 La nationalité de l'entreprise qui produit, assemble, distribue ou vend les fournitures ne détermine pas l'origine des fournitures.
- 5.9 **Si le RPAO l'exige**, le Soumissionnaire, qui n'est pas fabricant des biens à fournir, fournira la preuve qu'il est dûment habilité par leur fabricant, à livrer en République Islamique de Mauritanie, les biens indiqués dans son offre.

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres

6. Sections du Dossier d'appel d'offres

- 6.1** Le Dossier d'appel d'offres comprend les Sections dont la liste figure ci-dessus. Il doit être lu en tenant compte de tout additif éventuel, émis conformément à la clause⁸ des IC.
- 6.2** L'Autorité contractante ne peut être tenue responsable de l'intégralité du DAO et de ses additifs éventuels s'ils n'ont pas été obtenus conformément à la méthode d'acquisition indiquée dans l'Avis d'appel d'offres.
- 6.3** Le Candidat doit examiner l'ensemble des instructions, formulaires, conditions et prescriptions techniques figurant dans le Dossier d'appel d'offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d'appel d'offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. L'Avis d'appel d'offres fait partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres. Le contenu de l'Avis ne doit pas être contredit par les dispositions du DAO.

7. Éclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres

- 7.1** Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents du DAO devra contacter l'Autorité contractante par écrit, à l'adresse indiquée **dans le RPAO**. L'Autorité contractante répondra par écrit, à toute demande d'éclaircissements reçue au plus tard le nombre de jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres tel qu'indiqué **dans le RPAO**. L'Autorité contractante adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier l'auteur) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d'appel d'offres conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC. Au cas où l'Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'appel d'offres suite aux demandes d'éclaircissements, elle le fera par additif.

8. Modifications apportées au Dossier d'appel d'offres

- 8.1** L'Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, modifier le Dossier d'appel d'offres en publiant un additif qui sera aussi transmis à tous les candidats qui ont acquis le DAO conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC.
- 8.2** Si la modification a lieu avant dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres, l'AC n'est pas tenue de reporter ladite date. Sinon un report est nécessaire pour donner aux candidats au moins dix jours entre la date de publication de l'additif et la nouvelle date limite de remise des offres.
- 8.3** Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du

Dossier d'appel d'offres et ses dispositions priment sur les dispositions initiales du DAO.

C. Préparation des offres

- 9. Frais de soumission** 9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité contractante n'est en aucun cas responsable de ces frais ni tenue de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de la procédure d'appel d'offres.
- 10. Langue de l'offre** 10.1 L'offre ainsi que toute correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l'Autorité contractante seront rédigés dans la langue spécifiée **dans le RPAO**. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction des passages pertinents dans la langue de l'offre précitée, auquel cas, la traduction fera foi. Tout document présenté dans une langue autre que la langue précitée, et qui n'est pas accompagné d'une traduction, pourra être rejeté par la Sous-commission d'analyse des offres.
- 11. Documents constitutifs de l'offre** 11.1 L'offre comprendra les documents suivants :
- a) La lettre de soumission de l'offre ;
 - b) Le document habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;
 - c) La garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ou l'engagement sur l'honneur si la garantie n'est pas exigée ;
 - d) Les bordereaux de prix applicables, remplis suivant les modèles figurant dans la section III ;
 - e) Les offres variantes, si leur présentation est autorisée ;
 - f) Les documents attestant que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;
 - g) Une déclaration attestant que le soumissionnaire a pris connaissance des dispositions relatives à la fraude, à la corruption, aux conflits d'intérêt, à l'enrichissement illicite, à l'éthique professionnelle et à tout autre acte similaire, et qu'il s'engage à les respecter, en remplissant le modèle de

déclaration sur l'éthique fourni à la Section III ;

- h) Les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause ¹⁷ des IC, que les Fournitures et Services connexes sont conformes aux exigences du Dossier d'appel d'offres ;
- i) Les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause ¹⁸ des IC, que le Candidat possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;
- j) L'autorisation du fabricant conforme au modèle fourni à la section III, si elle est exigée ;
- k) La copie du registre du commerce pour les candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
- l) Le NIF et Numéro de l'employeur (CNSS) pour les candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
- m) Le document d'identification national et l'attestation de non faillite pour les étrangers ;
- n) Tout autre document stipulé dans le **RPAO**.

11.2 En sus des documents requis à la clause ^{11.1} des IC, l'offre présentée par un groupement d'entreprises devra inclure une copie de l'accord de groupement liant tous les membres du groupement.

12. Lettre de soumission de l'offre et bordereaux des prix

12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire de soumission tel que présenté à la Section III.

12.2 Le Candidat fournira les bordereaux des prix pour les Fournitures et Services connexes, à l'aide des formulaires appropriés figurant à la Section III. Ces formulaires comporteront, au besoin :

- a) Le numéro de l'article ;
- b) Une brève description des fournitures ou services connexes à fournir ;
- c) Le pays d'origine des fournitures et la proportion des composants nationaux dans le produit ou le service pour les fournitures fabriquées en République Islamique de Mauritanie ;
- d) la quantité ;
- e) les prix unitaires ;
- f) les droits de douanes et autres taxes acquittés ou dus en République Islamique de Mauritanie ;
- g) le prix total par article ;
- h) les sous-totaux et totaux par bordereau de prix ; et
- i) la signature d'un représentant habilité.

13. Variantes

13.1 Sauf indication contraire **dans le RPAO** et pour les soumissionnaires ayant présenté une offre de base, les variantes ne seront pas considérées.

14. Prix de l'offre et rabais

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat sur le formulaire de soumission et les bordereaux de prix seront conformes aux dispositions ci-après :

- a) Tous les lots figurant sur la liste des Fournitures et Services connexes devront être énumérés et leur prix devra figurer séparément sur des bordereaux de prix.
- b) Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l'offre sera le prix total de l'offre.
- c) Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionnel et la méthode d'application dudit rabais dans la lettre de soumission de l'offre, sous peine de ne pas être pris en compte.

14.2 Les termes « EXW, CIF, CIP, DDP » et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la version des INCOTERMS spécifiée **dans le RPAO** (de préférence la dernière édition d'Incoterms publiée par la Chambre de Commerce

Internationale)

- 14.3** Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux des prix fournis à la Section III. Les prix proposés dans le cadre des bordereaux des prix pour les Fournitures et Services connexes, seront présentés comme suit:
- a) Pour les fournitures, de la manière spécifiée **dans le RPAO** ;
 - b) pour les Services connexes, lorsque de tels Services connexes sont requis dans la Section IV : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, inspections et essais : le prix de chaque élément faisant partie des Services connexes sera indiqué (taxes applicables comprises).
- 14.4** Les prix offerts par le Candidat seront fermes pendant toute la durée d'exécution du Marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf stipulation contraire figurant **dans le RPAO**. Si le prix est ferme, une offre assortie d'une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de la clause ³⁰ des IC. Cependant, si le RPAO prévoit que les prix seront révisables pendant la période d'exécution du Marché, une offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le candidat ne pourra plus bénéficier de la révision des prix.
- 14.5** Le montant d'une offre à prix ferme, c'est-à-dire non révisables, est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du début de l'exécution du marché, en appliquant au montant initial de l'offre la formule d'actualisation stipulée par le CCAP.
- 14.6** Tous les droits, impôts et taxes payables par le Fournisseur au titre du Marché, ou à tout autre titre, seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de l'offre présentée par le Candidat, sauf dispositions contraires **dans le RPAO**.
- 14.7** La clause ^{1.1} peut prévoir que l'appel d'offres soit lancé pour un seul marché (lot unique) ou pour un groupe de marchés (lots). Dans ce cas, les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Candidats désirant offrir un rabais en cas d'attribution de plus d'un lot spécifieront les rabais applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les rabais accordés seront proposés conformément à la clause ^{14.1}, à la condition toutefois que les

offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.

- 14.8** Le Candidat retenu pourra être tenu de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions du CCAG.

- 15. Monnaie de l'offre**
- 15.1** Les prix, qui prendront en compte la réglementation des changes relative aux paiements en devises au profit des entreprises résidentes en République Islamique de Mauritanie, seront indiqués selon les modalités suivantes :
- a) Les prix seront libellés en ouguiyas (MRU) sauf indication contraire dans le **RPAO** ;
 - b) Si le RPAO autorise la soumission en plusieurs monnaies étrangères librement convertibles, le nombre de ces monnaies utilisées ne doit pas être supérieur à trois. Dans ce cas, les candidats devront libeller la partie du prix de leur offre représentant les dépenses locales encourues en ouguiyas.
- 16. Déclarations relatives à l'admissibilité du candidat**
- 16.1** Pour établir qu'il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les formulaires types de soumission de l'offre (**Section IV**, Formulaires types de soumission).
- 16.2** Au titre de la démonstration de sa capacité juridique, le candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé de cas d'incapacité ou d'exclusion stipulé à la clause 4 des IC à travers :
- a) les pièces administratives requises déterminées par le Dossier d'Appel d'Offres ; ou
 - b) des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement disponible dans la plateforme de dématérialisation des attestations de la DGI et de la CNSS.
- 17. Documents attestant de la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier d'appel d'offres**
- 17.1** Pour établir la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier d'appel d'offres, le Candidat fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures sont conformes aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la **Section IV**.
- 17.2** Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou autres données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Fournitures et Services connexes, démontrant qu'ils correspondent aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section IV.
- 17.3** Si requis par le **RPAO**, le Candidat fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources

d'approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par l'Autorité contractante et pendant la période précisée **au RPAO**.

- 17.4** Les normes qui s'appliquent aux modes d'exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l'Autorité contractante ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et n'ont nullement un caractère restrictif. Le Candidat peut leur substituer d'autres normes de qualité, noms de marque et/ou d'autres numéros de catalogue, pourvu qu'il établisse à la satisfaction de l'Autorité contractante que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou meilleurs que les prescriptions techniques demandées.

- 18. Documents attestant la disponibilité du service après-vente**
- 18.1 Si requis par le **RPAO**, au cas où le service après-vente n'est pas disponible en République Islamique de Mauritanie, le Candidat devra, si son offre est acceptée, mettre en place un service après-vente en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l'Attributaire en matière de spécifications techniques, d'entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées.
- 19. Période de validité des offres**
- 19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée **dans le RPAO** après la date limite de dépôt des offres fixée dans la clause 23.1. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée.
- 19.2 Exceptionnellement, avant l'expiration de la période de validité des offres, l'Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Au cas où un soumissionnaire accepte de proroger la validité de son offre, il sera tenu de proroger la validité de sa garantie de soumission pour une durée correspondante, le cas échéant. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie, l'original lui sera immédiatement restitué par l'Autorité contractante. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire. Les prix indiqués pourront faire l'objet d'une actualisation selon les modalités indiquées dans le CCAP.
- 20. Garantie de soumission**
- 20.1 Sauf stipulation contraire précisée **dans le RPAO**, le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre. Si la garantie n'est pas exigée les dispositions des clauses 20.2 à 20.7 seront sans objet.
- 20.2 La garantie devra :
- a) être d'un montant fixe tel qu'indiqué **dans le RPAO** ;
 - b) au choix du Candidat, être sous l'une des formes ci- après :
 - (i) numéraires déposées à la Caisse des dépôts et consignations du Trésor Public ;
 - (ii) un cautionnement personnel et solidaire établi en conformité avec la réglementation en vigueur ; ou
 - (iii) une garantie bancaire à première demande ;
 - c) Les documents émis par des banques ou établissements financiers étrangers doivent être validés par des

représentants ou correspondants installés en Mauritanie ;

- d) être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III ;
- e) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l'Autorité contractante ;
- f) être soumise sous la forme d'un document original ; une copie ne sera pas admise ;
- g) demeurer valide trente⁽³⁰⁾ jours au moins au-delà de l'expiration de la durée de validité de l'offre ; en cas de prorogation de la durée de validité de l'offre, la garantie de soumission sera prorogée pour une durée égale.

20.3 Toute offre non accompagnée d'une garantie de soumission, si elle est requise et selon les dispositions de la clause 20.2 des IC, sera écartée par l'Autorité contractante pour non-conformité ;

20.4 La garantie de soumission peut être saisie :

- a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu'il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de la clause 19.2 des IC ;
ou
- b) s'agissant du Candidat retenu, si ce dernier :
 - i) n'accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l'évaluation et la comparaison des offres ;
 - ii) manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 39 des IC ;
 - iii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la clause 38 des IC ;
- c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction compétente, ayant pour objet la confiscation de la garantie qu'il a constituée dans le cadre du présent marché.

20.5 La garantie de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie à son nom.

20.6 La garantie d'offre du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la remise de la garantie de bonne exécution, si elle est requise, et l'entrée en vigueur du marché (notification du marché).

- 20.7** Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées immédiatement après la mise en vigueur du marché (notification du marché).

21. Forme et signature de l'offre

- 21.1** L'original et toutes copies (dont le nombre est spécifié au **RPAO**) de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l'offre, à l'exception des publications non modifiées telles que le catalogue du fabricant, seront paraphées par la personne signataire de l'offre.
- 21.2** Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l'offre.

D. Remise des Offres et Ouverture des plis**22. Marquage des offres**

- 22.1** Les offres peuvent être soumises par courrier postal ou déposées directement contre délivrance d'un récépissé de dépôt. Le Soumissionnaire placera l'original de son offre et toutes les copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause ¹³ des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe intérieure et celle-ci dans une enveloppe extérieure.
- 22.2** L'enveloppe extérieure devra :
- a) être adressée à l'Autorité contractante à l'adresse indiquée dans la clause ^{23.1};
 - b) comporter l'identification de l'appel d'offres indiquée à la clause ^{1.1} des IC, et toute autre identification indiquée dans le **RPAO** ;
 - c) comporter la mention de « **NE PAS LES OUVRIR AVANT LA DATE ET L'HEURE FIXEES POUR L'OUVERTURE DES PLIS** » en application de la clause ^{26.1} des IC ;
 - d) exempte de toute indication sur l'identité du Soumissionnaire, sous peine de rejet.
- 22.3** L'enveloppe intérieure doit comporter le nom et l'adresse du Soumissionnaire.
- 22.4** Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé ci-dessus,

l'Autorité contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

- 23. Lieu, date et heure limite de remise des offres**
- 23.1** Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante :
- a) Sur support papier, conformément à la clause 22, à l’adresse indiquée **dans le RPAO** au plus tard à la date et à l’heure limites spécifiées **dans le RPAO**.
 - b) Lorsque **le RPAO** le permet, les soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres par voie électronique. Dans ce cas, les modalités de soumission des offres par voie électronique sont indiquées **dans le RPAO**.
- 23.2** L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres, auquel cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite.
- 24. Offres hors délai**
- 24.1** L’Autorité contractante n’examinera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, indiqué à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire à ses frais sans avoir été ouverte.
- 25. Retrait, substitution et modification des offres**
- 25.1** Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation en application de la clause 21.2 des IC. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être :
- a) délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
 - b) reçues par l’Autorité contractante au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres indiquées à la clause 23 des IC.
- 25.2** Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait ou le remplacement en application de la clause 25.1 leur seront renvoyées, à leurs frais, sans avoir été ouvertes.
- 25.3** Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire de soumission, ou d’expiration de toute période de prorogation. La

seule modification envisageable est l'actualisation du prix, le cas échéant, de l'offre pour uniquement tenir compte de variation de coût entre la date limite initiale de validité des offres et la date de notification du marché.

26. Ouverture des plis

- 26.1** L'Autorité contractante procédera, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent et sur accord du Président de la séance toute personne intéressée notamment les représentants de la société civile, le cas échéant, à l'ouverture des plis en séance publique à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée **dans le RPAO**. Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer un registre attestant de leur présence.
- 26.2** Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et selon l'ordre suivant : d'abord les enveloppes marquées « RETRAIT », puis celles marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » (pour les deux cas, enveloppe extérieure uniquement pour s'assurer l'identification du candidat), ensuite celles marquées « MODIFICATION » et, enfin, les autres.
- 26.3** A chaque ouverture, le nom de chaque Soumissionnaire est annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le montant de l'offre par lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, le délai de réalisation, l'existence d'une garantie de soumission, et tout autre détail que l'Autorité contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront pris en compte dans l'évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l'ouverture des plis, excepté les offres hors délai en application de la clause 24.1 des IC.
- 26.4** Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, l'Autorité contractante établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis. Ce procès-verbal, consignait les informations lues à haute voix sera publié au support indiqué **dans les RPAO**. Un exemplaire du procès-verbal d'ouverture sera remis sans délai et sur demande, à tous les soumissionnaires ayant soumis une offre dans les délais. Seules les offres ouvertes et lues à haute voix en séance d'ouverture publique seront évaluées.

E. Évaluation et comparaison des offres

27. Confidentialité

- 27.1** Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des Soumissionnaires et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.
- 27.2** Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l'Autorité contractante et/ou les organes de passation ou de contrôle des marchés durant l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des Soumissionnaires ou lors de la prise de décision d'attribution et sa validation peut entraîner le rejet de son offre sans préjudice de l'application des sanctions prévues à la clause³ des IC.
- 27.3** Nonobstant les dispositions de la clause 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

28. Éclaircissements concernant les Offres

- 28.1** Pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des Soumissionnaires, l'Autorité Contractante peut demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu'en réponse à une demande de l'Autorité Contractante ne sera pris en compte. La demande d'éclaircissement, ainsi que la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix ni aucun changement substantiel de l'offre ne sera demandé, offert ou autorisé, si ce n'est correction des erreurs arithmétiques découvertes lors de l'évaluation des offres en application de la clause³⁰ des IC. Tout soumissionnaire qui a été destinataire d'une demande d'éclaircissements telle que définie dans la présente clause, dispose d'un délai fixé par l'autorité contractante dans ladite demande d'éclaircissement, sans que ce délai ne puisse dépasser de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour apporter sa réponse.

29. Règles de conformité des offres

- 29.1** L'Autorité contractante établira la conformité de l'offre sur la base de son seul contenu. Une offre conforme pour l'essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d'appel d'offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Aux fins d'application de la présente

clause, les définitions suivantes seront d'usage :

- (a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) Une « réserve » constitue la formulation d'une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation de toute exigence du Dossier d'Appel d'Offres ; et
- (c) Une « omission » constitue un manquement à fournir en tout ou en partie, les renseignements et les documents exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

29.2 Les divergences, réserves ou omissions substantielles sont celles qui :

- a) Si elles étaient acceptées,
 - i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou
 - ii) limiteraient, d'une manière substantielle et non conforme au Dossier d'appel d'offres, les droits de l'Autorité contractante ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou
- b) dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.

29.3 L'Autorité contractante examinera les aspects techniques de l'offre en application de la clause ¹⁷ des IC, notamment pour s'assurer que toutes les exigences de la Section IV ont été satisfaites sans divergence ou réserve substantielles. Dans le cadre de cet examen l'offre sera jugée conforme ou non aux spécifications techniques requises.

30. Non-conformités mineures, erreurs et omissions

30.1 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité qui ne constituent pas une divergence, réserve ou omission substantielles par rapport aux conditions de l'appel d'offres.

30.2 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante peut demander au Soumissionnaire de présenter les informations ou la documentation nécessaire pour remédier aux réserves mineures constatées dans l'offre en rapport avec la documentation demandée. Pareilles informations ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet un changement d'un élément quelconque du prix de l'offre. Le Soumissionnaire qui ne répondrait pas à cette demande peut voir son offre écartée.

30.3 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

- a) S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités correspondantes, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de l'Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les prix des sous totaux feront foi et le prix total sera corrigé ; et
- c) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que l'Autorité contractante constate une erreur manifeste dans le prix en lettre auquel cas le montant en chiffres prévaudra.

Le montant figurant dans la Soumission sera ajusté par l'Autorité contractante conformément à la procédure décrite ci-dessus afin de corriger les erreurs et le montant corrigé devra être accepté par le soumissionnaire.

30.4 Si un Soumissionnaire n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission saisie.

31. Examen de la conformité des offres

31.1 L'Autorité Contractante examinera les offres pour s'assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets et

conformes aux modèles exigés.

- 31.2** L'Autorité Contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l'offre. Au cas où l'un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l'offre sera rejetée :
- a) La lettre de soumission signée par la personne habilitée, conforme au modèle figurant dans la Section III ou, à défaut, un modèle répondant aux mêmes exigences ;
 - b) Le bordereau des prix, conformément à la clause 12.2 des IC ;
 - c) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ou l'engagement sur l'honneur si la garantie de soumission n'est pas exigée.
 - d) Un document habilitant le signataire à engager valablement le Soumissionnaire, conformément à la clause 21.2 des IC.
- 31.3** L'Autorité Contractante examinera les offres pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le modèle du marché ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielles.
- 31.4** L'Autorité Contractante évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément à la clause 17 des IC pour confirmer que toutes les stipulations de la Section IV (Bordereau des quantités, calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques Inspections et Essais) du Dossier d'appel d'offres, sont respectées sans divergence ou réserve substantielles.
- 31.5** L'Autorité Contractante vérifiera si le soumissionnaire présente, directement ou indirectement, plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre. Il est interdit aux candidats de présenter pour le même marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Cette même règle s'applique à chaque lot d'un marché alloti.
- 31.6** Si, après l'examen des termes et conditions de l'appel d'offres et l'évaluation technique, l'Autorité Contractante établit que l'offre n'est pas conforme en application de la clause 29 des IC, elle écartera l'offre en question.
- 31.7** L'Autorité contractante écartera toute offre qui n'est pas conforme

pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

32. Évaluation financière des Offres

- 32.1** L'Autorité Contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, à ce stade de l'évaluation, qu'elle était conforme pour l'essentiel.
- 32.2** Pour évaluer une offre, l'Autorité Contractante n'utilisera que les critères et méthodes définis dans le DAO à l'exclusion de tous autres critères et méthodes.
- 32.3** Pour évaluer une offre, l'Autorité Contractante prendra en compte les éléments ci-après :
- a) Le mode d'évaluation, marché unique ou alloti, comme indiqué **dans le RPAO**, et le prix de l'offre indiqué suivant les dispositions de la clause ¹⁴ des IC ;
 - b) Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de la clause ^{30.3} des IC ;
 - c) Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de la clause ^{14.1} des IC ;
 - d) La conversion en une monnaie unique si l'utilisation de plusieurs monnaies est autorisée ; les prix offerts seront convertis en ouguiyas. L'autorité contractante utilisera le cours vendeur défini par la Banque Centrale de Mauritanie à la date précisée dans **le RPAO** ;
 - e) Les ajustements résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation autres que le prix, s'ils sont prévus dans le RPAO parmi ceux figurant à la clause ^{32.5} ; dans ce cas **le RPAO** indiquera lesdits facteurs et précisera les méthodes de leur expression en termes monétaires.
 - f) Les ajustements appropriés pour prendre en compte les variations, différences ou offres variantes acceptables présentées conformément à la Clause ¹³ des IC ;
 - g) Les ajustements imputables à l'application d'une marge de préférence, le cas échéant, conformément à la clause ³³ des IC.
- 32.4** L'effet estimé des formules de révision des prix ou d'actualisation, figurant dans les RPAO et/ou les CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.
- 32.5** L'évaluation et la comparaison des offres s'effectueront sur la base du prix DDP (destination indiquée **dans le RPAO**) sauf

indication d'autres INCOTERMS **dans le RPAO**. L'évaluation et la comparaison des offres tiendront compte des prix de tous services demandés d'installation, de formation, de mise en service ou autres services connexes.

32.6 Les facteurs d'ajustement choisis dans la clause 32.3 (d) du RPAO autres que le prix de l'offre indiqué en application de la clause 14 des IC, seront évalués, chacun en ce qui le concerne, comme suit et ajoutés pour aux fins de la comparaison des offres uniquement :

- a. **les caractéristiques, la performance des Fournitures et Services connexes** : Les équipements offerts devront avoir le rendement spécifié dans les Spécifications techniques sans être inférieur à un rendement minimum (pour être considérés conformes aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres). L'évaluation tiendra compte du coût supplémentaire dû à l'écart de rendement de l'équipement proposé dans l'offre (s'il est différent du rendement minimum) par rapport au rendement requis ; le prix offert sera ajusté selon la méthode figurant **dans le RPAO**.
- b. **le calendrier de livraison proposé dans l'offre** : les Fournitures faisant l'objet du présent Appel d'Offres doivent être livrées au cours de l'intervalle indiquée **dans le RPAO** ; aucun bonus ne sera alloué pour proposition de livraison précédant la première date de l'intervalle et les offres proposant une livraison au-delà de la date extrême seront considérées non conformes; à l'intérieur de l'intervalle, un ajustement par jour, tel que stipulé **au RPAO**, sera ajouté, aux fins de l'évaluation, au prix de toute offre prévoyant une livraison postérieure au début de l'intervalle.
- c. **une variante au calendrier de paiement** : le CCAP indique le calendrier de paiement mais les soumissionnaires sont autorisés à proposer un calendrier de paiement différent ; dans ce cas l'offre sera évaluée en tenant compte des intérêts bancaires spécifiés **dans le RPAO** résultant de la différence entre la variante de calendrier de règlement proposée dans l'offre et le calendrier indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres.
- d. **le coût de la mise en place du service après-vente relatif aux fournitures proposées dans l'offre** : le coût pour l'autorité contractante de la mise en place d'installations

minimales pour le service après-vente et pour le stockage des pièces de rechange, décrites **dans le RPAO** ou dans une autre section du Dossier d'Appel d'Offres, sera, s'il est mentionné séparément, ajouté au prix de l'offre.

- e. **le coût des composantes et des pièces de rechange requises** : la liste et les quantités requises des principaux ensembles, composants et de certaines pièces de rechange, qui seront probablement nécessaires pendant la période initiale de fonctionnement des fournitures, est spécifiée **au RPAO**, leur coût total, correspondant aux prix unitaires indiqués dans l'offre et aux quantités fixées par le dossier d'appel d'offres, sera ajouté au prix de l'offre.
- f. **les coûts prévisionnels de fonctionnement et d'entretien prévus pour la durée de vie des fournitures** : les frais de fonctionnement et d'entretien des fournitures faisant l'objet de l'Appel d'Offres seront évalués selon les critères stipulés **au RPAO** (durée considérée et cadence d'utilisation) et ajoutés à l'offre.

32.7 Si le présent Dossier d'appel d'offres autorise les Soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet à l'Autorité contractante d'attribuer des marchés par lot à un ou plus d'un Soumissionnaire, la méthode d'évaluation sera précisée dans la clause 34.2 assortie éventuellement de conditions précisées **dans les RPAO**.

32.8 Si l'offre évaluée la moins-disant est anormalement basse, l'Autorité Contractante peut prononcer le rejet d'une offre anormalement basse, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l'autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou commerciale, et notamment relative aux modes de fabrication des produits, aux modalités de la prestation des services, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat, à l'originalité de l'offre, aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le pays où la prestation est réalisée, à l'obtention éventuelle d'une aide de l'Etat, et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. Dans ce cas, le soumissionnaire dispose d'un délai ne dépassant pas ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour fournir les éléments d'explications demandés. Après avoir examiné le sous-détail de prix, et si les justificatifs ne sont pas jugés acceptables, l'Autorité

Contractante peut rejeter cette offre.

- 32.9** Si l'offre évaluée la moins disante est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation de l'Autorité contractante et de l'échéancier de paiement des prestations à exécuter, l'Autorité contractante peut demander au Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout élément du Bordereau des prix, aux fins de prouver que ces prix sont compatibles avec les charges effectives et le calendrier proposé. Après avoir examiné le sous détail de prix, l'Autorité contractante peut demander que le montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l'attributaire du Marché, à un niveau suffisant pour protéger l'Autorité contractante contre toute perte financière au cas où l'attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du Marché. Si le **RPAO** le prévoit, d'autres mesures peuvent être prises lors de la mise au point du marché.
- 32.10** Si l'offre conforme, évaluée la moins-disant et dont le soumissionnaire est qualifié, dépasse les crédits budgétaires alloués ou est nettement plus élevée que l'estimation budgétaire arrêtée par l'AC au moment d'élaboration du DAO, la procédure sera considérée infructueuse.
- 32.11** Pour les besoins de l'évaluation, les candidats préciseront obligatoirement le prix de leur offre HT et/ou TTC tel que spécifié **dans le RPAO**. L'évaluation se fera soit sur la base des prix HT, soit sur la base des prix TTC conformément aux précisions **du RPAO**.

33. Marge de préférence

33.1 Lors de la passation d'un marché par appels d'offres internationaux ouverts exclusivement, une marge de préférence sera accordée aux entreprises nationales éligibles. Cette marge de préférence tel que spécifiée dans le **RPAO** ne peut en aucun cas excéder quinze pour cent (15%) du montant du marché. Sont éligibles à cette préférence les soumissionnaires nationaux ou étrangers proposant des fournitures nationales ou étrangères assemblées en Mauritanie au moment du lancement de l'appel d'offres si ces dernières remplissent les conditions mentionnées à la clause 33.3 ci-dessous.

33.2 Dans le cadre d'un marché d'une collectivité locale ou l'un de ces établissements publics, le candidat qui prévoit de sous-traiter au moins 20% de la valeur globale du marché à une ou plusieurs petites et moyennes entreprises nationales pourra bénéficier d'une marge de préférence tel que préciser **dans le RPAO** qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à la clause 33.1 des IC sans que le total ne dépasse quinze pour cent (15%).

33.3 Aux fins de la comparaison, les offres conformes sont classées dans l'un des trois groupes suivants :

- **Groupe A** : les offres qui proposent exclusivement des fournitures fabriquées ou assemblées sur le sol national à condition que : (i) la main d'œuvre, les matières premières et autres éléments nationaux représenteront au moins 30 pour cent du prix sortie-usine de la fourniture proposée, (ii) l'installation de production dans laquelle ces fournitures seront fabriquées ou assemblées fonctionne au moins depuis la date de la soumission de l'offre.
- **Groupe B** : toutes les autres offres qui proposent des produits nationaux.
- **Groupe C** : les offres qui proposent des fournitures fabriquées à l'étranger qui ont déjà été importés ou qui seront directement importés.

Dans un premier temps, on compare toutes les offres évaluées dans chaque groupe afin de déterminer l'offre évaluée la moins-disant au sein de ce groupe. Les (3) offres évaluées les moins-disantes sont ensuite comparées entre elles et, si à la suite de cette comparaison, c'est une offre provenant des groupes A ou B qui est évaluée la moins-disante, c'est cette offre qui est retenue aux fins d'attribution du marché.

33.4 Si à l'issue de la comparaison effectuée selon les dispositions du

paragraphe ci-dessus c'est une offre du Groupe C qui est évaluée la moins-disant, cette offre sera comparée à l'offre la moins-disante du Groupe A ou B après avoir ajouté au prix évalué des fournitures offertes dans l'offre du Groupe C, aux fins de comparaison uniquement, le pourcentage indiqué dans la clause 33.1 du RPAO. A l'issue de cette dernière comparaison, l'offre évaluée la moins-disante sera retenue pour l'attribution du marché.

- 34. Comparaison des offres**
- 34.1** L'Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l'offre évaluée la moins-disante.
- 34.2** Si le **RPAO** précise que le marché est un marché à plusieurs lots, la démarche précédente sera faite d'abord pour chaque lot séparément. L'Autorité contractante attribuera les différents lots au(x) Candidat(s) qui offre(nt) la combinaison d'offres (y compris tous rabais éventuellement consentis en cas d'attribution de plus d'un lot) évaluée la moins-disante, et qui satisfait(ont) aux conditions de qualification.
- 35. Vérification a posteriori des qualifications du candidat**
- 35.1** L'Autorité contractante s'assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l'offre évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.
- 35.2** Cette détermination sera fondée sur l'examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de la clause 5 des IC et sur les éclaircissements apportés en application de la clause 28 des IC, le cas échéant.
- 35.3** L'attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à l'issue positive de cette détermination. Dans le cas contraire, l'offre sera rejetée et l'Autorité contractante procédera à l'examen de la seconde offre évaluée la moins-disante afin d'établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante ; ainsi de suite.
- 36. Recours** 41810505
- 36.1** Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir la Commission de Règlement des Différents (CRD) de l'ARMP d'un recours à l'encontre des actes et décisions de l'AC. Ce recours doit se faire par une notification écrite, adressée au Président de la CRD, indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de son recours, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit, le cas échéant, par tout moyen de communication électronique prévu par les textes en vigueur laissant trace suivant le modèle joint.
- 36.2** Ce recours doit invoquer une violation caractérisée des règles énoncées dans ce dossier. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision faisant grief. Il a pour effet de suspendre la procédure de passation de marché jusqu'à la décision définitive de la CRD sauf si la CRD sur demande, motivée par l'urgence, de l'Autorité contractante, décide que la procédure de passation doit être poursuivie.
- 36.3** Par ailleurs, la saisine de la CRD suspend le délai du recours

contentieux devant les juridictions. La juridiction éventuellement saisie doit surseoir à statuer tant que la CRD ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, le recours judiciaire pourra être déclaré recevable si la CRD n'a pas rendu sa décision dans un délai maximum de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables à compter de sa saisine.

- 36.4** Le candidat ou soumissionnaire peut porter plainte contre la décision de la CRD, auprès de la juridiction compétente, conformément aux stipulations précédentes, dans un délai de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la décision faisant grief, mais cette plainte n'a pas pour effet de suspendre la procédure de passation ou d'exécution de la prestation.

Recours amiable :

- 36.5** Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à faire un recours administratif (amiable et gratuit) devant le PR-CMP ou auprès de son supérieur hiérarchique dans les quatre ⁽⁴⁾ jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification de la décision qui lui fait grief. L'Autorité contractante dispose ensuite de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour y répondre par écrit. Une copie de ce recours administratif est adressée à l'ARMP par l'Autorité contractante. Ce recours est suspensif des délais de recours devant la CRD.
- 36.6** En cas de rejet du recours administratif ou en cas de silence gardé par l'AC, le candidat ou le soumissionnaire pourra exercer un recours devant la CRD dans un délai de trois ⁽³⁾ jours ouvrables à compter de la date de notification du rejet ou d'épuisement du délai cité plus haut.

- 37. Droit de l'Autorité contractante d'accepter ou de rejeter une ou toutes les offres et d'augmenter ou de diminuer les quantités**
- 37.1 L'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires et ce jusqu'à la notification du marché.
- 37.2 L'Autorité contractante informera par écrit, dans les meilleurs délais, les Soumissionnaires qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduite à annuler ou à recommencer la procédure.
- 37.3 Au moment de l'attribution du Marché, l'Autorité contractante se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la quantité de fournitures et de services connexes initialement spécifiée à la Section IV, pour autant que ce changement n'excède pas les pourcentages indiqués **dans le RPAO**, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l'offre et du Dossier d'appel d'offres.

F. Attribution du Marché

- 38. Procédure d'attribution**
- 38.1 Les décisions d'attributions provisoires doivent être publiées par l'Autorité contractante tel qu'indiqué **dans le RPAO**.
- 38.2 L'Autorité contractante observe un délai minimum de sept (7) jours Ouvrables après la publication visée à la clause 38.1 ci-dessus avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.
- 38.3 L'attribution est alors immédiatement notifiée au soumissionnaire retenu après approbation.
- 39. Garantie de bonne exécution**
- 39.1 Dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours calendaires suivant la réception de la notification de l'attribution par l'attributaire du marché, et avant l'expiration de la validité des offres, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII.
- 39.2 Le défaut de présentation par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu'il ne signe pas l'Acte d'Engagement, constituent un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission; auquel cas l'Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire qui possède les qualifications exigées et dont l'offre est jugée substantiellement conforme au dossier d'appel d'offres et classée la deuxième moins-disante.
- 40. Signature du Marché**
- 40.1 L'Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de Marché mis au point.
- 40.2 Le marché sera dès lors signé par les deux parties dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration de la validité de l'offre.

**41. Approbation et
Notification du Marché**

- 40.3 Aucune négociation n'a lieu entre l'Autorité contractante et l'attributaire provisoire sur l'offre soumise.
- 41.1 Les marchés publics sont transmis par l'Autorité contractante pour approbation à l'Autorité compétente.
- 41.2 L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, par toute partie au contrat.
- 41.3 L'approbation doit intervenir pendant la période de validité des offres. Passé ce délai, le soumissionnaire retenu est autorisé à retirer son offre et sa garantie de bonne exécution lui sera restituée.
- 41.4 Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits.
- 41.5 Les marchés, après accomplissement des formalités d'approbation, doivent être notifiés par l'autorité contractante au titulaire du marché avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification.
- 41.6 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification constitue le point de départ du décompte des délais contractuels d'exécution du marché.

**42. Entrée en vigueur du
marché**

- 42.1 Le Marché entre en vigueur à la date de la notification du contrat faite par l'Autorité contractante au Fournisseur ("Date d'entrée en vigueur").
- 42.2 Dans les sept ⁽⁷⁾ jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché, l'Autorité contractante publie un avis d'attribution définitive. Les soumissionnaires non retenus peuvent retirer leurs garanties d'offres.

Section II : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)

Les données particulières qui suivent complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de contradiction, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

*Les notes en italiques qui accompagnent les clauses ci-dessous sont destinées à faciliter l'établissement des données particulières correspondantes **et doivent être supprimées lors de la finalisation du DAO**.*

A. Introduction	
IC 1.1	Référence de l'avis d'appel d'offres <i>insérer la référence</i>
IC 1.1	Nom de l'Autorité contractante : <i>insérer le nom</i>
IC 1.1	Nombre et identification des lots faisant l'objet du présent appel d'offres : <i>insérer le nombre et les numéros d'identification de chaque lot</i>
IC 2.1	Source de financement : <i>insérer la source de financement : budget de l'Etat, Bailleur de fonds, etc.</i>
IC 4.1	Les membres du groupement sont <i>[Préciser « conjoint » si la solidarité n'est pas exigée ou « Sans Objet » si solidarité est exigée]</i>
IC 4.2 (i)	Les normes environnementales et sociales à respecter sont les suivantes :
IC 4.2 (ii)	Les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux sont les suivantes :
IC 4.4	Les membres du groupement doivent satisfaire les critères suivants : <i>Insérer les critères</i>
IC 5.2	Les informations relatives aux qualifications peuvent être présentées dans un format autre que les formulaires de la Section III : <i>[Choisir « Oui » ou « Non »]</i>
IC 5.2 (b)	Document attestant les montants annuels des marchés de fournitures exécutés au cours des <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3/dernières années.</i>

IC 5.2 (c)	Document attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations similaires durant les <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années</i> /dernières années.
IC 5.2 (d)	Les états financiers des dernières années <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années. Si nécessaire, si non mettre «Sans objet »</i> Pour les fournisseurs nationaux cette situation financière doit être validée par <i>insérer les conditions de validation</i> Les soumissionnaires étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur pays d'origine certifiés ou attestés par <i>insérer les conditions de validation, exemple représentation consulaire ou diplomatique éventuelle en République Islamique de Mauritanie</i>.
IC 5.2 (h)	<i>Insérer «Sans objet » s'il n'y a pas de documents supplémentaires requis ou préciser les documents additionnels non mentionnés dans la clause 5.2 des IC ou préciser les documents demandés</i>
IC 5.4 (a)	Le chiffre d'affaires annuel moyen du Candidat sur les <i>insérer le nombre</i>/ dernières années doit être égal ou supérieur à <i>insérer le montant</i>/ ouguiyas ou son équivalent en d'autres monnaies. <i>Si non applicable, mettre «Sans objet »</i>
IC 5.4(b)	Le candidat doit avoir réalisé au moins <i>insérer le nombre de marchés</i> /marchés <i>préciser la nature, l'envergure et la complexité</i> / sur les <i>insérer le nombre d'années</i> / dernières années.
IC 5.4 (c)	Le(s) formateur(s) devra(ont) avoir le(s) profil(s) et les qualifications minima suivants :
IC 5.4 (d)	<i>Insérer autres critères nécessaires pour la qualification des soumissionnaires</i> <i>pour les petits marchés, les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir en lieu et place des références techniques, des documents relatifs à l'expérience du personnel d'encadrement et une attestation de libération du capital social</i> .
IC 5.5	Le chef de file d'un groupement doit satisfaire pour au moins: ----- <i>Insérer le pourcentage (exemple quarante (40%))</i> pour cent des critères des clauses 5.3 (a) et (e). Chaque autre partenaire doit satisfaire pour au moins: ----- <i>Insérer le pourcentage (exemple vingt-cinq (25%))</i> pour cent des critères des clauses 5.3 (a) et (e). <i>Si nécessaire, préciser le</i>

	<i>pourcentage sinon mettre Sans objet</i>
IC 5.9	L'autorisation du fabricant <i>est /n'est pas</i> requise. <i>Supprimer la mention inutile ainsi que les crochets</i>
B. Dossier d'appel d'offres	
IC 7.1	Afin d'obtenir des clarifications uniquement, l'adresse de la personne responsable du Marché auprès de l'Autorité contractante est la suivante : <i>Insérer les noms et numéro de bureau de la personne responsable du Marché</i> Attention de : <i>insérer le nom du responsable</i> Étage : / Numéro de bureau : No Tél : Code postal : Adresse électronique : <i>insérer numéro</i> Rue : Ville : Pays : Les demandes d'éclaircissement doivent parvenir jours ouvrables avant la date limite de remise des offres. <i>Insérer le nombre qui doit être au moins de 10</i>
C. Préparation des offres	
IC 10.1	La langue de l'offre est : <i>l'indiquer la langue à utiliser, exemple l'arabe et/ou le français</i>
IC 11.1(n)	<i>insérer la liste des documents supplémentaires qui ne figure pas dans la clause 11.1 des IC</i> <i>Si aucun document supplémentaire n'est exigé, insérer "Sans Objet"</i>
IC 13.1	Les variantes <i>insérer «sont» ou «ne sont pas»</i> autorisées. <i>Si des offres variantes sont autorisées, Insérer le paragraphe suivant :</i> « Un Candidat n'est autorisé à soumettre une offre variante que s'il soumet une offre conforme à la solution de base. L'Autorité contractante ne considèrera que les variantes offertes par le Candidat

	ayant soumis l'offre conforme à la solution de base évaluée la moins-disante. »]
IC 14.2	Version des INCOTERMS : _____ <i>/insérer l'année de publication/</i>
IC 14.3(a)	 (.....) <i>/insérer l'INCOTERMS et le nom du lieu ou «toute taxes comprises reçu au lieu »/</i>
IC 14.4	Les prix proposés par le Candidat <i>/insérer «seront fermes » ou «seront révisables »/</i> . <i>/ne mentionner que l'option choisie: révisable si le délai d'exécution est supérieur à 18 mois ; non révisables si inférieur ou égal à 18 mois./</i>
IC 14.6	 <i>/Préciser le régime fiscal applicable si le prix n'est pas en TTC, sinon mentionner «Sans Objet »</i>
IC 15.1(a)	Les prix seront libellés en <i>/préciser «monnaies librement convertible, au maximum trois en plus que l'ouguiya »; mettre «Sans Objet » si l'Ouguiya est la seule monnaie permise/</i>
IC 17.3	La liste des fournitures et la période d'utilisation sont : <i>/à utiliser pour des acquisitions d'équipement seulement ; dans ce cas, insérer la liste et le nombre d'années ; pour des fournitures ne nécessitant pas de pièces de rechange ni d'outils spéciaux, indiquer : «Sans objet »/</i>
IC 18.1	La preuve de disponibilité du service après-vente <i>/est /n'est pas/</i> requise. <i>/supprimer la mention inutile/</i>
IC 19.1	La période de validité de l'offre sera de <i>/insérer un nombre compris entre 60 et 90 jours.</i>
IC 20.1	<i>/Mettre «Sans Objet » si la garantie de l'offre est exigée sinon insérer l'expression suivante : «Un Engagement sur l'Honneur est exigé conformément au modèle joint. »/</i>
20.2(a)	Le montant de la garantie de soumission est : <i>/insérer le montant de la garantie si elle est requise (qui doit être compris entre 1 et 2% du montant prévisionnel du marché) sinon insérer «Sans Objet »/</i> . <i>/Lorsqu'il y a plus d'un lot, insérer le montant et la monnaie de la Garantie de Soumission requise par lot. La Garantie de Soumission est requise pour chaque lot selon les montants indiqués pour chaque lot. Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumettre une seule Garantie de Soumission pour la</i>

	<i>totalité des lots auxquels ils Soumissionnent (d'un montant égal au montant cumulé des lots).]</i>
IC 21.1	Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de : <i>insérer le nombre de copies].</i>
D. Remise des offres et ouverture des plis	
IC 22.2 (b)	Les enveloppes extérieures devront comporter les autres clarifications suivantes :..... <i>insérer les informations utiles, le cas échéant]</i>
IC 23.1(a)	Aux fins de remise des offres sous format papier , uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante : Attention de : <i>Insérer le nom complet de la personne qui recevra les offres]</i> Étage : / Numéro de bureau : No Tél : Code postal : Adresse électronique : <i>insérer numéro]</i> Rue : Ville : Pays : Les dates et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : <i>insérer le jour, mois, année]</i> Heure : <i>insérer l'heure]</i>
IC 23.1(b)	Les Soumissionnaires « ont » ou « n'ont pas » <i>[supprimer la mention inutile]</i> l'option de présenter une Offre par voie électronique. Si cette possibilité est permise, la procédure de remise d'Offres par voie électronique est comme suit : <i>[Préciser les modalités pratiques de soumission par voie électronique : format des fichiers, codage, procédure de communication des codes, adresses électroniques, dates et heures des actes critiques, etc.]</i>
IC 26.1	<i>Il est obligatoire que la date fixée aux IC 23.1 (date limite de dépôt des offres) et la date fixée aux IC 26.1 (date d'ouverture des plis) coïncident].</i> L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante :

	Étage: / Numéro de bureau: Rue: Ville: No Tél: Pays: Date: <i>/insérer le jour, mois, année/</i> Heure: <i>/insérer l'heure/</i>
26.4	Une copie du procès-verbal d'ouverture sera publiée dans <i>/Préciser le journal et/ou le site électronique/</i>
E. Évaluation et comparaison des offres	
IC 32.3 (a)	L'évaluation sera conduite en considérant <i>/insérer l'une des expressions suivantes et supprimer l'autre «lot unique » ou « chaque lot »/</i> <i>/Sélectionner l'un des deux paragraphes ci-dessous selon le cas/</i> - Les fournitures et services constituent un lot unique et les offres devront porter sur l'ensemble des fournitures et services. Ou - Les offres seront évaluées par chaque lot. Si un bordereau des prix inclut un article sans en fournir le prix, le prix sera considéré comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l'offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l'essentiel, le prix le plus élevé offert pour l'article en question par les candidats dont les offres sont conformes sera ajouté au prix de l'offre, et le prix total ainsi évalué de l'offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres.
IC 32.3 (d)	Source du taux de conversion : Cours vendeur de la Banque Centrale de la République Islamique de Mauritanie en date du <i>/Préciser une date qui doit être, de préférence, postérieure au quinzième jour avant la date limite de dépôt des offres/</i>
IC 32.3 (e)	Les facteurs d'ajustements qui seront utilisés parmi ceux indiqués dans la clause 32.5 des IC sont: <i>/préciser les références aux facteurs qui seront utilisés ; par exemple a), c) etc./</i>
IC 32.5	L'INCOTERMS utilisé est :

	<i>/Préciser l'INCOTERMS le cas échéant ou mentionner « Sans Objet » en cas de DDP, dans ce cas, préciser le lieu/</i>
IC 32.6 (a)	 <i>/Préciser le mode de calcul du montant à ajouter ou retrancher au prix de base pour tenir compte de cette différence de rendement par rapport au rendement requis ; le montant sera à ajouter en cas de faiblesse de rendement et à retrancher en cas de performance meilleure/</i> <i>/Mettre « Sans Objet » si ce critère n'a pas été cité dans la clause 32.3(d) du RPAO/</i>
IC 32.6 (b)	Les Fournitures faisant l'objet du présent Appel d'Offres doivent être livrées dans l'intervalle entre et <i>/Préciser les deux périodes ; par exemple entre 12 mois et 18 mois/</i> L'ajustement par jour est de <i>/Préciser le pourcentage de l'offre par jour à ajouter à l'offre pour les fins de l'évaluation/</i> <i>/Mettre « Sans Objet » si ce critère n'a pas été retenu dans la clause 32.3(d) du RPAO/</i>
IC 32.6 (c)	Le taux d'intérêt à prendre en compte est : <i>/Préciser le taux d'intérêt/</i> <i>/Mettre « Sans Objet » si ce critère n'a pas été retenu dans la clause 32.3(d) du RPAO/</i>
IC 32.6 (d)	Les installations minimales pour le service après-vente et pour le stockage des pièces de rechange sont : <i>/Lister les installations et la méthode de calcul de leur coût/</i> <i>/Mettre « Sans Objet » si ce critère n'a pas été retenu dans la clause 32.3(d) du RPAO/</i>
IC 32.6 (e)	Les principaux ensembles, composants et pièces de rechange qui seront nécessaires pendant la période initiale de fonctionnement des fournitures sont : <i>/Préciser la liste et la période initiale à prendre en compte/</i> <i>/Mettre « Sans Objet » si ce critère n'a pas été retenu dans la clause 32.3(d) du RPAO/</i>
IC 32.6 (f)	Les frais de fonctionnement et d'entretien des fournitures seront ajoutés à l'offre en tenant compte d'une cadence d'utilisation de et d'une durée d'exploitation de <i>/Préciser la cadence d'utilisation et la durée de vie ; exemple « le moteur fonctionnera 8 heures par jour les jours ouvrables pendant 5 ans. »/</i> <i>/Mettre « Sans Objet » si ce critère n'a pas été retenu dans la clause 32.3(d) du RPAO/</i>

	<i>/d) du RPAO/</i>
IC 32.7	Si l'AO est à plusieurs lots, les conditions spécifiques d'attribution des lots sont : <i>/Préciser les conditions d'attribution d'un ou plusieurs lots ou mettre « Sans Objet » s'il n'y a pas de conditions/</i>
IC 32.11	Les soumissionnaires présenteront les prix de leurs offres « TTC » ou « HTHD » <i>/supprimer l'option non choisie/</i> Les prix pris en compte pour les besoins de l'évaluation sont : « TTC » ou « HTHD » <i>/supprimer l'option non choisie/</i>
IC 33.1	Le pourcentage de la marge de préférence est de <i>/Préciser le Pourcentage sans dépasser 15%/</i>
IC 33.2	Une préférence de sous-traitance à une ou des entreprise(s) nationale(s) « sera » ou « ne sera pas ». <i>/supprimer l'option non choisie/</i> Si l'option « sera » est choisie, précisez le pourcentage : <i>/Mettre le pourcentage qui ne dépassera pas 5% cumulable avec le pourcentage de la préférence nationale, à concurrence d'une marge finale de 15% maximum et préciser les modalités d'application de ce type de préférence ou préciser « Sans objet »/</i>
IC 37.3	Les quantités peuvent être augmentées d'un pourcentage maximum égal à : <i>insérer pourcentage compris entre 0 et 20 pour cent/</i> Les quantités peuvent être réduites d'un pourcentage maximum égal à : <i>insérer pourcentage compris entre 0 et 20 pour cent/</i>
F. Attribution du Marché	
IC 38.1	Les adresses de publication sont <i>Portail des Marchés Publics</i> (www.marchéspublics.gov.mr) et <i>/Préciser tout autre site électronique d'accès libre/</i>

Section III. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de soumission de l'offre	64
Modèle de déclaration sur l'éthique	66
Formulaire de renseignements sur le Candidat	67
Formulaire de renseignements sur les membres de groupement	68
Informations relatives à la qualification	70
Situation financière	72
Chiffre d'affaires annuel moyen des activités	73
Bordereaux des prix unitaires	74
Bordereau des prix pour les fournitures	75
Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes	76
Bordereau des prix des fournitures et services connexes	77
Modèle de garantie de soumission	78
Modèle d'Engagement sur l'Honneur	80
Modèle d'autorisation du Fabricant	82

INB1: Le rédacteur du DAO supprimera les formulaires non nécessaires/

INB2: Le rédacteur du DAO adaptera les colonnes du formulaire «Bordereau des prix pour les fournitures »selon son besoin/

Lettre de soumission de l'offre

Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l'offre.

Date: *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre*
 AAO N° : *insérer le nom et numéro de l'avis d'Appel d'Offres*
 Variante N° : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante*

À: *insérer le nom complet de l'Autorité contractante*

Nous, les soussignés attestons que :

- a) Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, *insérer « y compris l'additif/ les additifs, numéro », le cas échéant*; et n'avons aucune réserve à son égard ;
- b) Nous nous engageons à fournir conformément au Dossier d'appel d'offres et au calendrier de livraison spécifié à la Section IV, les Fournitures et Services connexes ci- après : *insérer une brève description des Fournitures et Services connexes et préciser les lots le cas échéant*;
- c) Le prix total de notre offre, hors rabais offert à la clause (d) ci-après est de : ou
 - Lot 1:
 - Lot 2:
 - Etc.

insérer le prix total de l'offre, ou de chaque lot en cas de plusieurs lots, en lettres et en chiffres, en indiquant les monnaies et montants correspondants à ces monnaies HTHD et/ou le prix total de l'offre en lettres et en chiffres ouguiyas TTC selon le cas;

- d) Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, et les rabais sur les lots s'ils s'appliquent

Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas échéant

- e) Notre offre demeurera valide pendant une période de *insérer la durée de validité de l'offre* à compter de la date limite de dépôt des offres ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant

l'expiration de cette période ;

- f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause ³⁸ des Instructions aux Candidats et à la clause ¹⁷ du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
- g) Nous, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombons pas sous les conditions d'exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats.
- h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à la clause 4.2 des Instructions aux Candidats.
- i) Nous ne participons pas, en qualité de candidats, à plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres ;
- j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous.
- l) Il est entendu par nous que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre évaluée la moins-disante, ni l'une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.
- m) En cas d'attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera le Représentant du fournisseur :

Nom : *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant : *l'indiquer la fonction du signataire*

Signature : *insérer la signature*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de : *insérer le nom complet du Candidat*

En date du *Insérer la date, jour/mois année, de signature*

Modèle de déclaration sur l'éthique

A-.....
[nom et adresse de l'Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour *[insérer ici l'objet de la consultation ou du marché]*, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renonciation injustifiée à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ;
- et,
- défaillance par rapport aux engagements auxquels nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait le 20

Signature en qualité de dûment autorisé à
signer pour et au nom de *[nom du Candidat ou du groupement
d'entreprises suivi de « conjointement » ou « solidairement » selon le cas]*

Formulaire de renseignements sur le Candidat

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise. En cas de groupement utiliser ce formulaire pour le mandataire]

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro: *[insérer le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres]*

1. Nom du Candidat: <i>[insérer le nom légal du Candidat]</i>	
2. En cas de groupement, noms de tous les membres: <i>[insérer le nom légal de chaque membre du groupement et insérer «sans objet» s'il ne s'agit pas de groupement]</i>	
3. (a) Pays où le Candidat est légalement enregistré: <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement]</i>	3. (b) Numéro d'Identification Fiscale de Entreprise: <i>[insérer le numéro NIF pour les nationaux]</i> - N° employeur (CNSS) pour les nationaux - <i>[insérer No identification nationale pour les étrangers]</i>
4. Année d'enregistrement du Candidat: <i>[insérer l'année d'enregistrement]</i>	
5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d'enregistrement: <i>[insérer l'adresse légale du Candidat dans le pays d'enregistrement]</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat: Nom: <i>[insérer le nom du représentant du Candidat]</i> Adresse: <i>[insérer l'adresse du représentant du Candidat]</i> Téléphone/Télécopie: <i>[insérer le numéro de téléphone/télécopie du représentant du Candidat]</i> Adresse électronique: <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du Candidat]</i>	
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : <i>[cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i> - Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus. - En cas de groupement, accord de groupement.	

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du *[insérer la date de signature]*

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

Le Candidat et chaque membre d'un groupement autre que mandataire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.

Date: *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre*
AAO numéro: *insérer le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres*

1. Nom du Groupement: <i>insérer le nom légal du groupement</i>	
2. Nom du membre du groupement: <i>insérer le nom légal du membre du groupement</i>	
3. (a) Pays où le membre du groupement est légalement enregistré: <i>insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement</i>	3. (b) Numéro d'Identification Fiscale de Entreprise: <i>insérer le numéro NIF pour les nationaux</i> - N° employeur (CNSS) pour les nationaux
4. Année d'enregistrement du membre du groupement: <i>insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement</i>	
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement: <i>insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement: - Nom: <i>insérer le nom du représentant du membre du groupement</i> - Adresse: <i>insérer l'adresse du représentant du membre du groupement</i> - Téléphone/Télécopie: <i>insérer le numéro de téléphone/télécopie du représentant du membre du groupement</i> - Adresse électronique: <i>insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement</i>	
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: <i>[cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i> Document d'enregistrement, d'inscription, ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus.	

Nom: *insérer le nom complet du représentant du membre de groupement*

En tant que : *l'indiquer les fonctions du signataire/*

Signature *l'insérer la signature/*

En date du *l'insérer la date de signature/*

Informations relatives à la qualification

Les informations que les Soumissionnaires doivent fournir dans les pages suivantes sont destinées à être utilisées pour la vérification de la qualification. Ces informations ne doivent pas figurer dans le Marché. Ajouter autant de pages supplémentaires que nécessaire. Les sections pertinentes des documents annexés doivent être traduites dans la langue du DAO.

1. Pour chaque soumissionnaire

1.1 le statut de la société ou la situation légale du Soumissionnaire:

[annexer la copie]

Lieu d'enregistrement: *[insérer]*

Siège de la société: *[insérer]*

Pouvoir du signataire de la Soumission: *[annexer]*

(a) Montant annuel de prestations exécutées pendant les *[insérer le nombre d'années conformément aux dispositions de la clause 5.4 des RPAO]* dernières années *[insérer les montants en ouguiyas et l'équivalent en ouguiya des montants en d'autres monnaies]*.

1.2 *Nombre [insérer le nombre de marchés conformément aux dispositions de la clause 5.4 (b) des RPAO] de marchés d'une nature et d'un montant similaires aux prestations exécutées en qualité de Prestataire principal au cours des [insérer le nombre conformément aux dispositions de la clause 5.4 (b) des RPAO] dernières années. Les montants seront indiqués en ouguiyas. Donner également une liste de prestations en cours ou prévus, y compris le taux d'avancement.]*

Nom du projet et pays	Nom du client et du point de contact	Type de travail exécuté et année d'achèvement	Valeur du marché (en ouguiyas, HT ou TTC)
(a)			
(b)			

1.4 Documents financiers des *[insérer le nombre; généralement trois]* dernières années : états financiers, rapports des vérificateurs, etc. *[Donner la liste ci-dessous et annexer des copies.]*

1.5 Nom, adresse et numéros de téléphone, de télécopie et E-Mail des banques pouvant donner des références sur le Soumissionnaire si l'Autorité contractante le souhaite.

1.6 Informations relatives à des litiges en cours auxquels le Soumissionnaire est partie prenante.

Autre(s) partie(s)	Raison du litige	Montants
--------------------	------------------	----------

concernés		
(a)		
(b)		

2. Pour le Groupement d'entreprises

- 2.1 Chaque partenaire d'un Groupement d'entreprises doit donner les informations apparaissant aux paragraphes 1.1 à 1.6 ci-dessus.
- 2.2 Annexer la procuration du (des) signataire(s) de la Soumission le(s) autorisant à signer le dossier au nom du Groupement d'entreprises.
- 2.3. Annexer l'Accord signé par toutes les parties au Groupement d'entreprises (juridiquement contraignant pour tous les partenaires), qui établit que :
- (a) tous les partenaires sont solidairement ou conjointement responsables de l'exécution du Marché conformément aux dispositions de celui-ci;
 - (b) un des partenaires nommé mandataire, sera autorisé à recevoir les paiements et à recevoir des instructions destinées à tous les partenaires du groupement d'entreprises et au nom de ceux-ci; et
 - (c) l'exécution du Marché dans sa totalité, y compris les paiements, sera exclusivement menée à bien avec le mandataire.

3. Informations supplémentaires

- 3.1 Les Soumissionnaires sont tenus de fournir toutes les informations supplémentaires **requisés dans les DAO**.
- 3.2 Insérer la liste des sous-traitants proposés, le cas échéant.

Lots des fournitures à sous-traiter	Valeur du marché de sous-traitance	Sous-traitant (nom et adresse)	Expérience de prestations similaires du sous-traitant
(a)			
(b)			

Situation financière

Nom du candidat : _____

Nom de la partie au GE : _____

Date : _____ Numéro AAO : _____

[A compléter par le candidat et, dans le cas d'un GE, par chaque partie.]

Données financières (en équivalent ouguiyas)	Antécédents pour les dernières années (équivalent milliers d'ouguiyas)				
	Année 1	Année 2	Année 3	Année ...	Année n
Information du bilan					
Total actif (TA)					
Total passif (TP)					
Patrimoine net (PN)					
Disponibilités (D)					
Engagements (E)					
Information des comptes de résultats					
Recettes totales (RT)					
Bénéfices avant impôts (BAI)					

Nom : *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*En tant que : *[indiquer les fonctions du signataire]*Signature : *[insérer la signature]*Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*En date du *[insérer la date de signature]*

[On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y compris toutes les notes y afférentes, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

- a) Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales
- b) Doivent avoir été certifiés par un expert-comptable agréé ;
- c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées
- d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

Chiffre d'affaires annuel moyen des activités

Date: _____

Nom du candidat : _____

Numéro AAO: _____

Nom de la partie au GE : _____

Données sur le chiffre d'affaires annuel		
Année	Montant et monnaie	Equivalent en
*Chiffre d'affaires moyen des activités		

*Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités est calculé en divisant le total des paiements ordonnancés pour les prestations réalisées par le nombre d'années spécifié.

Nom : *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que *l'indiquer les fonctions du signataire*

Signature *insérer la signature*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *insérer le nom complet du Candidat*

En date du *Insérer la date de signature*

Bordereaux des prix unitaires

/Le Candidat doit remplir tous les espaces en blanc dans le cadre des Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après- La liste des articles dans la colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des Fournitures et Services connexes fournie par l’Autorité contractante dans la Section IV/

N° Item	Désignation des produits	Prix unitaires (insérer monnaie)	
		En lettre	En chiffre

Section III- Formulaires de soumission

Bordereau des prix pour les fournitures

Date : *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre*

AAO numéro : *insérer le nom de l'Appel d'Offres*

Variante numéro : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Description	Pays d'origine	Date de livraison	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire HTHD (*)	Prix Total HTHD (*)	Prix unitaire TTC	Prix Total TTC	Coût Main-d'œuvre locale, matières premières et composants provenant de la République Islamique de Mauritanie. / % de Col. 5 (**)
<i>insérer la réf. de l'article</i>	<i>insérer l'identification de la fourniture</i>		<i>insérer la date de livraison offerte</i>	<i>insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure</i>	<i>insérer le prix unitaire HTHD pour l'article</i>	<i>insérer le prix total HTHD</i>	<i>insérer le prix unitaire TTC</i>	<i>insérer le prix Total TTC</i>	<i>insérer le coût Main-d'œuvre locale, matières premières et composants provenant de la République Islamique de Mauritanie. / % du prix pour l'article.</i>
						Prix total		Prix total	

(*) A renseigner cas de financement extérieur

(**) A renseigner si le soumissionnaire souhaite bénéficier de la préférence nationale.

Nom du Candidat : *insérer le nom du Candidat*

Signature : *insérer signature*, Date *insérer la date*

Date : *insérer la date de l'offre*

Section III- Formulaires de soumission

Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes

Date : *insérer la date de remise de l'offre*

AAO numéro : *insérer le nom de l'avis*

Variante numéro : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante*

Monnaie de l'offre en conformité avec la clause 15 des IC

1	2	3	4	5	6
Article	Description des fournitures	Date de réalisation au lieu de destination finale	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire	Prix total par article (Col. 5 * Col. 6)
<i>insérer la référence de l'article</i>	<i>insérer l'identification du service</i>	<i>insérer la date de réalisation offerte</i>	<i>insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure</i>	<i>insérer le prix unitaire pour l'article</i>	<i>insérer le prix total pour l'article</i>
Prix total					<i>insérer le prix total</i>

Nom du Candidat : *insérer le nom du Candidat*

Signature : *insérer signature*

Date : *insérer la date*

Bordereau des prix des fournitures et services connexes

Date : *insérer la date de remise de l'offre*

AAO numéro : *insérer le nom de l'avis*

Variante numéro : *insérer le numéro*

Nom du soumissionnaire :

No	Intitulé	Montant
1	Prix pour les fournitures	
2	Prix de réalisation des Services connexes	
3	Prix Total	

Nom et Prénom :

En tant que : *insérer les fonctions du signataire*

Signature :

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de

Modèle de garantie de soumission

[La Banque ou l'organisme financier remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

Emetteur : *[Insérer le nom de la banque ou organisme financier, et l'adresse de l'agence émettrice]*

Bénéficiaire : *[insérer nom et adresse de l'Autorité contractante]*

Date : *[insérer date]*

Garantie de soumission numéro : *[insérer le numéro de garantie]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom du Candidat]* (ci-après dénommé « le Candidat ») a répondu à votre appel d'offres numéro *[insérer le numéro de l'appel d'offres et le lot concerné le cas échéant]* pour *[insérer l'objet du marché]* et vous soumettra son offre en date du *[insérer date du dépôt de l'offre]* (ci-après dénommée « l'Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d'appel d'offres, l'Offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous *[insérer nom de la banque ou organisme financier]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer, à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer le montant en chiffres et en lettres]* ou guiyas.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre ou a fait l'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché, à savoir :

- a) s'il retire l'Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la lettre de soumission de l'offre; ou
- b) si, s'étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'Autorité contractante pendant la période de validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou telle que prorogée à la demande de l'Autorité contractante:
 1. n'accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs de calcul; ou
 2. ne signe pas le Marché; ou

3. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s'il est tenu de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou
- c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction compétente, ayant pour objet la confiscation de la garantie qu'il a constituée dans le cadre du présent marché.

La présente garantie expire :

- a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque celui-ci fournit la garantie de bonne exécution émise en votre nom ; ou
- b) si le Marché n'est pas octroyé au Candidat, à la première des dates suivantes :
- (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du rejet de son offre, ou
 - (ii) de la publication de l'avis d'attribution définitive du marché ou
 - (iii) trente ⁽³⁰⁾ jours après l'expiration du délai de validation de l'Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément N°..... du

Nom : */nom complet de la personne signataire/*

Titre : */fonctions de la personne signataire/*

Signé */signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus/*

En date du */Insérer date/*

Modèle d'Engagement sur l'Honneur

[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire d'Engagement sur l'Honneur conformément aux indications entre crochets]

Date : *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'Offre]*
AAO No : *insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*
Variante N° : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

A l'attention de : *insérer nom complet de l'Autorité Contractante (AC)]*

Nous, soussignés, déclarons que :

1. Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d'un Engagement sur l'Honneur.

2. Nous acceptons que nous (entreprise seule ou chaque membre de groupement selon le cas) fassions l'objet d'une suspension du droit de participer à tout appel d'offres en vue d'obtenir un marché de la part de l'Autorité Contractante pour une période de *insérer nombre de mois ou d'années]* commençant le *insérer date]*, si nous n'exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l'Offre, à savoir :

- a) s'il retire l'Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la lettre de soumission de l'offre; ou
- b) si, s'étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'Autorité contractante pendant la période de validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou telle que prorogée à la demande de l'Autorité contractante:
 1. n'accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs de calcul; ou
 2. ne signe pas le Marché; ou
 3. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s'il est tenu de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux candidats; ou
- c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction compétente, ayant pour objet la confiscation de la garantie qu'il a constituée dans le cadre du présent marché.

Le présent Engagement sur l'honneur expire :

- a) si le marché nous est octroyé, lorsque nous fournissons la garantie de bonne exécution émise en notre nom; ou
- b) si le Marché ne nous est pas octroyé, à la première des dates suivantes :

- (i) lorsque nous recevrons votre notification de rejet de notre offre, ou
- (ii) de la publication de l'avis d'attribution définitive du marché ou
- (iii) trente (30) jours après l'expiration du délai de validation de l'Offre.

Il est entendu que si nous sommes un groupement d'entreprises, l'Engagement sur l'Honneur doit être au nom du groupement qui soumet l'Offre.

Nom : */nom complet de la personne signataire/*

Titre : */fonctions de la personne signataire/*

Signé */signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus/*

En date du

Modèle d'autorisation du Fabricant

Le Candidat exige du Fabricant qu'il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d'autorisation doit être à l'en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Candidat inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans le RPAO/

Date : *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'Offre/*

AAO No. : *insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres/*

Variante N°. : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante/*

À l'attention de : *insérer nom complet de l'Autorité Contractante (AC)/*

ATTENDU QUE :

Insérer le nom complet du Fabricant/ sommes fabricant réputé de
indiquer les fournitures produites/ ayant nos usines *indiquer adresse complète de l'usine/*

Nous autorisons par la présente *indiquer le nom complet du Candidat/*
à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l'Appel d'Offres numéro *insérer le numéro de l'Appel d'Offres/* pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous confirmons que ces fournitures sont adaptées à l'environnement auquel elles sont destinées dans le cadre de ce DAO.

Nom : *insérer le nom complet de la personne signataire de l'autorisation/*

En tant que : *indiquer les fonctions du signataire/*

Signature : *insérer la signature/*

Dûment habilité à signer l'habilitation pour et au nom de : *insérer le nom complet du Fabricant/*

En date du *insérer la date de signature/*

DEUXIÈME PARTIE

Conditions d'Approvisionnement des fournitures

Section IV.
Bordereau des quantités, Calendrier de
livraison, Encadrement de la qualité (normes,
spécifications techniques), Inspections et
Essais

Table des matières

1.	Notes pour la préparation de cette Section IV	85
2.	Liste des Fournitures et Calendrier de livraison	76
3.	Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation	86
4.	Normes et Spécifications techniques	88
5.	Résumé des Spécifications Techniques90	
6.	Inspections et Essais	81

1. Notes pour la préparation de cette Section IV

L'Autorité contractante doit préparer et inclure cette Section IV dans le document d'Appel d'offres. Cette Section comprend au minimum une description des Biens et Services à fournir et le Calendrier de livraison.

L'objectif de cette Section IV est de fournir aux candidats des informations suffisantes pour leur permettre de préparer leurs offres de manière efficace et précise, notamment les Bordereaux des Prix, pour la préparation desquels la Section III fournit des formulaires types. Par ailleurs, cette Section IV, utilisée avec les Bordereaux des Prix (Section III), devrait permettre d'ajuster les prix en cas de variations des quantités au moment de l'attribution du marché conformément à la Clause ³⁹des Instructions aux candidats (IC).

La date ou la période de livraison des Fournitures doit être spécifiée soigneusement, en prenant en compte :

- (a) les implications que peuvent avoir les termes utilisés pour définir la livraison, lesdits termes étant précisés dans les IC et définis dans les termes du commerce international (Incoterms), et*
- (b) la date prescrite, qui est celle à partir de laquelle commencent les obligations de l'Autorité contractante (par exemple, notification de l'attribution du contrat, signature du contrat, ouverture ou confirmation de la lettre de crédit).]*

2. Liste des Fournitures et Calendrier de livraison

[L 'Autorité contractante remplit ce tableau, à l 'exception des colonnes «Pays d 'origine »et «Date de livraison offerte par le Candidat »qui sont remplies par le Candidat· La liste des articles doit être identique à celle qui apparaît au bordereau des prix, Section III]

N°	Description des Fournitures	Pays d'origine	Quantité (Nb. d'unités)	Unité	Destination comme indiquée aux RPAO	Date de livraison		
						Date de livraison au plus tôt le cas échéant	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte proposée par le Candidat <i>[à indiquer par le Candidat]</i>
<i>Insérer le numéro de l'article</i>	<i>Insérer la description des Fournitures]</i>		<i>Insérer la quantité des article sà fournir]</i>	<i>Insérer l'unité de mesure]</i>	<i>Insérer le lieu de livraison finale, selon les RPAO]</i>	<i>Insérer la date]</i>	<i>Insérer la date]</i>	<i>Insérer la date offerte proposée par le Candidat]</i>

3. Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation

[Ce tableau est rempli par l'Autorité contractante. Les dates de réalisation des services doivent être réalistes, et cohérentes avec les dates de livraison]

N°	Description du Service	Quantité	Unité	Site où les Services doivent être exécutés	Date finale de réalisation des Services
<i>[insérer le numéro de l'article]</i>	<i>[insérer la description du service]</i>	<i>[insérer la quantité du service à réaliser]</i>	<i>[unité de mesure]</i>	<i>[lieu de réalisation du service]</i>	<i>[insérer la date]</i>
	<i>[Formation]</i>				
	<i>[Entretien et maintenance]</i>				
	<i>[Liste des pièces détachées]</i>				
	<i>[Liste des consommables]</i>				

4. Normes et Spécifications techniques

NB : Ces instructions destinées au rédacteur du DAO.

L'objet des normes et Spécifications techniques est de définir les caractéristiques techniques des Fournitures et Services connexes demandés par l'Autorité contractante. L'Autorité contractante prépare les clauses techniques détaillées en tenant compte du fait que :

- *les normes et Spécifications techniques constituent la référence sur laquelle l'Autorité contractante vérifie la conformité des offres puis les évalue. Par conséquent, des Spécifications techniques bien définies facilitent la préparation d'offres conformes par les candidats, ainsi que l'examen préliminaire, l'évaluation, et la comparaison des offres par l'Autorité contractante.*
- *Les normes et Spécifications techniques exigent que toutes les fournitures, ainsi que les matériaux qui les constituent, soient neufs, non usagés, du modèle le plus récent ou courant, et qu'ils incorporent toutes les améliorations en matière de conception et matériaux, à moins que le contrat ne le stipule différemment.*
- *La standardisation des clauses techniques peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Fournitures et du caractère répétitif de la passation des marchés considérés.*
- *Les normes en matière d'équipements, de matériaux, et de main d'œuvre spécifiées dans les documents d'appel d'offres ne doivent pas présenter un caractère limitatif. Les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure du possible. Les références à des noms de marque, numéros de catalogues, ou autres détails qui limitent matériaux ou articles à un Fabricant particulier doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Lorsque c'est inévitable, une telle description d'un article doit toujours être assortie de la mention « ou équivalent ».*
- *Les normes et Spécifications techniques doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :*
 - a) *Normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Fournitures ;*
 - b) *Détails concernant les tests (nature et nombre) ;*
 - c) *Prestations/services connexes complémentaires, nécessaires pour assurer une livraison/réalisation en bonne et due forme ;*
 - d) *Activités détaillées à la charge du Candidat, participation éventuelle de l'Autorité contractante à ces activités ;*
 - e) *Liste des garanties de fonctionnement (détails) couvertes par la Garantie et détails concernant les pénalités applicables en cas de non respect de ces garanties de fonctionnement.*

- *Les Spécifications techniques précisent les principales caractéristiques techniques et de fonctionnement requises, ainsi que d'autres exigences, telles que les valeurs maximum ou minimum garanties, selon le cas. Si nécessaire, l'Autorité contractante inclut un formulaire ad hoc (pièce jointe à la lettre de soumission) dans lequel le Candidat fournit des informations détaillées sur les valeurs acceptables ou garanties des caractéristiques de fonctionnement.*

Quand l'Autorité contractante exige du Candidat qu'il fournisse dans son offre une partie ou toutes les Spécifications techniques, documents techniques, ou autres informations techniques, l'Autorité contractante spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l'offre.

Si un résumé des clauses techniques doit être fourni, l'Autorité contractante insère l'information dans le Tableau ci-dessous. Le Candidat prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies.

5. Résumé des Spécifications Techniques

Les Fournitures et Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.

Articles (Références)	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables
<i>Insérer la référence de l'article</i>	<i>Insérer le nom</i>	<i>Insérer les spécifications et les normes</i>

Spécifications techniques détaillées et normes, si nécessaire.

Insérer une description détaillée

6. Inspections et Essais

Les inspections et tests suivants seront réalisés : *insérer la liste des inspections et des tests si nécessaire si nécessaire*.

TROISIÈME PARTIE : Marché

MARCHE DE FOURNITURES OU EQUIPEMENT

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

..... */Insérer le nom du département/*..... */Insérer le nom de l'autorité contractante/*

CONTRAT DE FOURNITURE	
OBJET	
MARCHE N°	
ATTRIBUTAIRE	
NIF	
DELAI D'EXECUTION	
SOURCE DE FINANCEMENT	
MODE DE PASSATION	
MONTANT DU MARCHE	
DATE DE PUBLICATION	
DATE D'OUVERTURE DES PLIS	
DATE D'EVALUATION	
DATE D'ATTRIBUTION PROVISOIRE	
DATE DE NOTIFICATION D'ATTRIBUTION	
DATE DE SIGNATURE DU MARCHE	
DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE	

**Visa de la Personne Responsable des Marchés Publics / [...] *Insérer le nom du
Département/***

Section V.

Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Liste des clauses

1. Définitions	98
2. Documents contractuels	99
3. Sanction des fraudes, corruptions et autres fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics	99
4. Interprétation.....	103
5. Langue	104
6. Groupement	104
7. Critères d'origine.....	104
8. Notification.....	104
9. Droit applicable.....	105
10. Règlement des différends	105
11. Objet du Marché.....	106
12. Livraison	106
13. Responsabilités du Titulaire.....	106
14. Montant du Marché.....	107
15. Modalités de règlement.....	107
16. Impôts, taxes et droits	108
17. Garantie de bonne exécution et retenue de garantie	108
18. Droits d'auteur	108
19. Renseignements confidentiels	108
20. Sous-traitance	110
21. Spécifications et Normes.....	110

22. Emballage et documents	111
23. Assurance.....	111
24. Transport.....	111
25. Inspections et essais	111
26. Pénalités.....	113
27. Garantie.....	113
28. Brevets.....	114
29. Limite de responsabilité	116
30. Modifications des lois et règlements	116
31. Force majeure	116
32. Ordres de modification et avenants au marché	117
33. Prorogation des délais	118
34. Conciliation	118
35. Résiliation.....	118

Section V : Cahier des clauses administratives générales

1. **Définitions**
- 1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est attribuée ici :
- a) « **Autorité Contractante** » désigne : la personne morale qui, entre autres, est ordonnateur des fonds. L'Autorité Contractante pour ce marché est identifiée **au CCAP**.
 - b) « **Avenant** » : signifie acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature.
 - c) « **CCAG** » signifie : le Cahier des clauses administratives générales.
 - d) « **CCAP** » signifie le Cahier des clauses administratives particulières.
 - e) « **Délais** » désigne une période qui peut être exprimée en jours francs, semaines ou mois.
 - f) « **Fournitures** » désigne tous les biens que le titulaire doit fournir à l'autorité contractante et dont la propriété est transférée du cocontractant à l'autorité contractante. Ces biens peuvent être des produits, des matières premières, des machines, des équipements, des installations industrielles, ou des objets sous forme solide, liquide ou gazeuse.
 - g) « **Jour** » désigne un jour calendaire ; sauf indication contraire.
 - h) « **jours francs** » désigne un jour entier autre que le jour du point de départ et le dernier jour d'un délai.
 - i) « **Lieu de destination finale** » : il s'agit du lieu jusqu'où le transport sera payé. Celui-ci pour ce marché sera précisé dans **le CCAP**.
 - j) « **Marché** » désigne tout contrat écrit conclu, à titre onéreux, entre une Autorité contractante et un titulaire en vue d'exécuter des prestations. Il est constitué des documents énumérés dans l'acte d'engagement.
 - k) « **Montant du Marché** » signifie le prix payable au Titulaire, conformément à l'Acte d'Engagement signé, sous réserve de toute addition et modification ou de toute déduction audit prix, qui pourra être effectuée en

vertu du Marché.

- l) « **Sans Objet** » dans le CCAP: Ce terme doit être lu comme une réponse ou une précision requise par la clause du CCAG correspondante.
- m) « **Services Connexes** » désigne les services afférents à la fourniture des biens, tels que le transport, l'assurance, l'installation, la mise en service, les prestations d'assistance technique, la formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du Titulaire dans le cadre du Marché.
- n) « **Sous-traitant** » désigne la ou les personnes physiques ou morales chargées par le Titulaire de réaliser une partie du Marché.
- o) « **Titulaire** » désigne la personne physique ou morale, attributaire du marché conclu avec l'Autorité contractante, après sa mise en vigueur.

2. Documents contractuels

- 2.1. Sous réserve de l'ordre de préséance indiqué dans l'Acte d'Engagement, tous les documents constituant le Marché (et toutes les parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et s'expliquent les uns les autres. L'Acte d'Engagement est lu comme formant un tout.
- 2.2. Pièces à délivrer au Titulaire en cas de nantissement du marché :
 - i. dès la notification du marché, l'Autorité contractante délivre sans frais au Titulaire, contre reçu, un exemplaire original de l'Acte d'engagement et des autres pièces que mentionne ledit Acte d'Engagement.
 - ii. l'autorité contractante délivre également, sans frais, au titulaire, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs droits.

3. Sanction des fraudes, corruptions et autres fautes commises par les candidats, titulaires de marchés publics

- 3.1 La République Islamique de Mauritanie exige des candidats, des soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités. Des sanctions peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations

des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :

- i) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- ii) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- iii) a influé sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- iv) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères ou a fait usage d'informations confidentielles susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- v) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- vi) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- vii) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante.
- viii) a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue définitive.

3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire après sa saisine par la Commission de Règlement des Différends ou tout autre dossier soumis par le président du conseil de régulation. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon

cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, pour une durée déterminée ou définitive en fonction de la gravité de la faute commise ;
En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c) Une pénalité pécuniaire qui ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

3.3 Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par l'Autorité de régulation des Marchés publics.

3.4 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption relevant de l'Autorité contractante peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

3.5 L'Autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché.

3.6 La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat, le soumissionnaire, l'attributaire ou le titulaire en l'excluant définitivement ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ce dernier s'est livré, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.

3.7 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux compétents à l'encontre de la décision de l'Autorité de

Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif de la procédure.

- 3.8 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
- 3.9 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses ou des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de Règlement des différends s'y oppose.
- 3.10 Les termes ci-après sont définis comme suit :
- a) « **Corruption** » signifie le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre personne ou entité publique.
 - b) « **Manœuvres frauduleuses** » signifie le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se dérober à une obligation.
 - c) « **Manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne, à ses liens ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions.
 - d) « **Manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête.

4. Interprétation

- 4.1 Si le contexte le laisse entendre, le singulier peut désigner le pluriel et vice versa.

- 4.2 **INCOTERMS** : Sous réserve d'incohérences avec les termes du Marché, la signification d'un terme commercial et les droits et obligations correspondants des parties au Marché sont ceux prescrits par les Termes du Commerce International (**INCOTERMS**) publiés par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à Paris et dont l'édition est spécifiée dans le **CCAP**.
- 4.3 Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l'Acheteur et le Titulaire relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties avant la date du Marché.
- 4.4 **Avenants** : les avenants ne pourront entrer en vigueur que s'ils se réfèrent expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché. Ils sont faits par écrit, datés et établis dans la limite de vingt pour cent (20 %) de la valeur totale du marché. La conclusion d'un avenant est soumise à la consultation préalable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP).
- 4.5 **Absence de renonciation** :
- a) Sous réserve des dispositions de la clause 4.5(b) du CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l'une des parties pour faire appliquer l'un quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait que l'une des parties accorde un délai supplémentaire à l'autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les restreindre ; demême, la renonciation de l'une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché.
 - b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette renonciation et la portée de cette renonciation.
- 4.6 Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et

- 5. Langue**
- 5.1** Sauf dispositions différentes **dans le CCAP**, le Marché, toutes correspondances et toutes documentations relatives au Marché échangés entre le Titulaire et l'Autorité contractante, seront rédigés en Arabe ou en français. Tout document établi dans une langue autre que l'Arabe ou le français doit être traduit en Arabe ou en français par une structure agréée. Tout document présenté dans une autre langue, et qui n'est pas accompagné d'une traduction, pourra être rejeté.
- 5.2** Le Titulaire assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l'inexactitude de cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu'il fournit.
- 6. Groupement**
- 6.1** Si le Titulaire est un groupement, sauf disposition contraire figurant **au CCAP**, tous les membres seront solidairement tenus envers l'Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner un membre pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d'engager le groupement. La composition du groupement ne pourra être modifiée sans l'accord préalable écrit de l'Autorité contractante qui fera l'objet d'un avenant et à condition que cela ne modifie pas le titulaire du marché.
- 7. Critères d'origine**
- 7.1** Sauf disposition contraire figurant **au CCAP**, la réglementation mauritanienne n'a pas de restriction liée à l'origine des produits.
- 7.2** Au sens de la présente clause, « origine » signifie le lieu où les fournitures sont extraites, cultivées, ou produites, ou le lieu à partir duquel les services sont rendus. Des fournitures sont produites lorsque, par fabrication, par transformation ou par assemblage de composants importants et intégrés, on obtient un produit reconnu propre à la commercialisation dont les caractéristiques fondamentales, l'objet ou l'utilité sont substantiellement différents de ceux de ses composants.
- 8. Notification**
- 8.1** Toute notification, demande ou approbation requise ou accordée, faite conformément au présent Marché, devra être sous forme écrite. Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un

représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée ou lorsqu'elle aura été envoyée par lettre recommandée ou par courrier électronique à cette Partie à l'adresse indiquée **dans le CCAP**.

8.2 Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise à son destinataire ou à sa date d'entrée en vigueur, la seconde de ces dates à échoir étant retenue.

9. Droit applicable

9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit applicable en République Islamique de Mauritanie à moins que le **CCAP** n'en dispose autrement.

10. Règlement des différends

10.1 **Règlement amiable** : l'Autorité contractante et le Titulaire feront tout leur possible pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe, tout différend entre eux en rapport avec le Marché.

10.2 **Règlement par Conciliation** : En absence de règlement à l'amiable, une partie peut notifier par écrit l'autre partie en demandant le règlement par conciliation. L'autre partie est tenue à répondre à la demande de conciliation dans un délai de 15 jours calendaires. Sauf accord contraire des parties, la période maximale fixée pour parvenir à un règlement par conciliation est de 30 jours calendaires à compter de la date d'ouverture de la procédure. La conciliation est réputée avoir échoué dans les cas ci-après :

- a) si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre partie de règlement par conciliation ;
- b) si une partie ne répond pas à cette demande dans les délais requis ;
- c) si le règlement par conciliation n'aboutit pas dans la période maximale,

En cas de procédure ayant abouti à une décision du Conciliateur, l'une des parties en présence peut notifier à l'autre partie son intention de soumettre ladite décision à l'arbitrage dans les trente (30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des parties ne notifie cette intention à l'autre partie dans ce délai, la décision prise par le Conciliateur devient définitive et exécutoire.

En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si l'Autorité contractante et le titulaire du marché conviennent que le Conciliateur ne s'acquitte pas de ses

fonctions conformément aux dispositions du Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé conjointement ou, si les deux parties n'arrivent pas à un accord dans les trente (30) jours, par l'Autorité chargée de la désignation et figurant aux **CCAP**, à la demande de l'une des parties en présence.

Le conciliateur est payé pour ses prestations à part égale par les deux parties conformément au taux fixé dans les **CCAP**.

10.3 Règlement Arbitral :

- a) Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable ou par conciliation, le litige sera soumis aux instances arbitrales ou à la juridiction mauritanienne compétente à l'initiative de l'Autorité contractante ou du Titulaire, sous réserve des dispositions **du CCAP**.
- b) Nonobstant toute référence au titre du règlement contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et l'Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due.

- 11. Objet du Marché** 11.1 Les Fournitures et Services connexes afférentes à ce Marché sont ceux qui figurent à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Spécifications techniques, Inspections et Essais.
- 12. Livraison** 12.1 En vertu de la clause 32.1 du CCAG, la livraison des Fournitures et la prestation des Services connexes seront effectuées conformément au calendrier de livraison et d'achèvement figurant dans le Bordereau des quantités et les Calendriers de livraison. Le **CCAP** fixe les détails relatifs à l'expédition et indiquera les pièces et documents à fournir par le Titulaire.
- 13. Responsabilités du Titulaire** 13.1 Le Titulaire fournira toutes les Fournitures et Services connexes compris dans l'objet du Marché en application de la clause 11 du CCAG et du calendrier de livraison et d'achèvement, conformément à la clause 12 du CCAG.
- 14. Montant du Marché** **14.1** Le montant du prix demandé par le Titulaire pour les Fournitures livrées et pour les Services connexes rendus au titre du Marché et mentionné dans l'acte d'engagement, est un montant HT/HD ou TTC tel qu'indiqué **dans le CCAP**.
- 14.2** Ce montant ne variera pas, exception faite des variations

de prix dans le cadre de la révision des prix si elle est autorisée **dans le CCAP**.

15. Modalités de règlement

15.1 Le prix du marché sera réglé dans la monnaie ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles le paiement a été demandé dans l'offre du titulaire par crédit du(es) compte(s) spécifié(s) **dans le CCAP**. Le prix du Marché sera réglé conformément aux dispositions **du CCAP**. Sauf dispositions contraires du **CCAP**, lorsque le marché prévoit une avance de démarrage, le titulaire fournira, en outre, à l'Autorité contractante une garantie de restitution d'avance de démarrage, conforme au modèle inclus dans le Dossier d'Appel d'offres. La main levée sur cette garantie sera effectuée selon les modalités indiquées au **CCAP**.

15.2 Le Titulaire présentera sa demande de règlement par écrit à l'Autorité contractante, accompagnée des factures décrivant, de façon appropriée, les fournitures livrées et les services connexes rendus, et des documents et pièces présentés conformément à la clause 12 du CCAG, et après avoir satisfait à toutes les obligations spécifiées dans le Marché.

15.3 Les règlements dus au Titulaire seront effectués sans délai par l'Autorité contractante, et au plus tard dans les soixante ⁽⁶⁰⁾ jours suivant l'acceptation par l'Autorité contractante de la facture ou de la demande de règlement présentée par le Titulaire.

15.4 Dans l'éventualité où l'Autorité contractante n'effectuerait pas un paiement dû à sa date d'exigibilité, l'Autorité contractante sera tenue de payer au Titulaire des intérêts moratoires sur le montant du paiement en retard, au(x) taux spécifié(s) dans le **CCAP** pour toute la période de retard jusqu'au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou à la suite d'un jugement ou d'une sentence arbitrale.

16. Impôts, taxes et droits

16.1 Sauf disposition contraire figurant au **CCAP**, le Titulaire sera entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits et taxes dus au titre du Marché.

16.2 Le marché sera enregistré par le Titulaire et à ses frais auprès du Service des Domaines au Ministère des Finances.

16.3 Les marchés publics sur financement extérieur peuvent

bénéficier d'un régime fiscal particulier. Les modalités de ce régime sont fixées par le **CCAP**.

17. Garantie de bonne exécution et retenue de garantie

17.1 Dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours suivant la réception de la notification d'attribution du Marché, le Titulaire fournira une garantie de bonne exécution du Marché, si elle a été requise dont le montant est spécifié dans le **CCAP** et pour une durée de validité spécifiée dans le **CCAP**.

17.2 La garantie de bonne exécution sera payable à l'Autorité contractante en dédommagement de toute perte résultant de l'incapacité du Titulaire à s'acquitter de toute obligation au titre du Marché.

17.3 La garantie de bonne exécution sera présentée sous l'une des formes stipulées par l'Autorité contractante dans le **CCAP** ou sous toute autre forme jugée acceptable par l'Autorité contractante. Si le marché prévoit une réception provisoire et une réception définitive, la garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à hauteur de cinquante ⁽⁵⁰⁾ pour cent de son montant après la réception provisoire. Les cinquante ⁽⁵⁰⁾ pour cent restant sont libérés dès que la réception définitive est prononcée.

18. Droits d'auteur

18.1. Les droits d'auteur de tous les documents et autres pièces contenant des données et des renseignements fournis à l'Autorité contractante par le Titulaire demeureront la propriété du Titulaire ou, s'ils sont fournis directement à l'Autorité contractante ou par l'intermédiaire du Titulaire par une tierce partie, y compris par des fournisseurs de matériaux, les droits d'auteur desdits matériaux demeureront la propriété de ladite tierce partie.

19. Renseignements confidentiels

19.1 L'Autorité contractante et le Titulaire respecteront le caractère confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement, reconnu comme tel dans le marché, fournis directement ou indirectement par l'autre partie au titre du Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l'autre partie, que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou après l'exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Titulaire pourra donner à son sous-traitant tout documents, données et autres informations qu'il recevra de l'Autorité contractante dans la mesure où ce document est nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses prestations

conformément au Marché. Auquel cas le Titulaire demandera audit sous-traitant de prendre un engagement de confidentialité analogue à l'engagement imposé au Titulaire en vertu de la présente clause.

19.2 L'Autorité contractante n'utilisera aucun document, donnée et autre information reçus du Titulaire, à des fins autres que celles du Marché. De la même manière, le Titulaire n'utilisera aucun document, donnée et autre information reçus de l'Autorité contractante à des fins autres que la réalisation du Marché.

19.3 Toutefois, l'obligation imposée à une partie en vertu des clauses 19.1 et 19.2 ci-dessus ne s'appliquera pas aux informations suivantes :

- a) celles que l'Autorité contractante ou le Titulaire doivent partager avec des institutions participant au financement du Marché;
- b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause n'ait commis de faute ;
- a) celles que l'Autorité contractante ou le Titulaire doivent partager avec des institutions participant au financement du Marché;
- b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause n'ait commis de faute ;
- c) celles dont il peut être prouvé qu'elles étaient en possession de la partie en cause lorsqu'elles ont été communiquées et qu'elles n'avaient pas été obtenues préalablement, de manière directe ou indirecte, de l'autre partie ; ou
- d) celles qui sont mises de manière légitime à la disposition de la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de confidentialité.

19.4 Les dispositions ci-dessus de la présente clause ne modifient en aucune façon un engagement de confidentialité donné par l'une ou l'autre partie avant la date de signature du Marché s'agissant de tout ou partie de la fourniture.

19.5 Les dispositions de la présente clause resteront en

- vigueur après l'achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu'en soit le motif.
- 20. Sous-traitance**
- 20.1 Le Titulaire doit obtenir l'accord de l'Autorité contractante pour tous les marchés de sous-traitance attribués dans le cadre du Marché s'il ne l'a pas déjà fait dans son offre. Cette acceptation, obtenue dans le cadre de l'offre ou ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité du Titulaire, et ne le libérera d'aucune des obligations qui lui incombent du fait du Marché. En tout état de cause la sous-traitance ne portera pas sur plus 30% des prestations. Les conditions de paiement direct des sous-traitants sont spécifiées au **CCAP**.
- 20.2 Les sous-traitants se conformeront aux dispositions des clauses ³ et ⁷ du CCAG.
- 21. Spécifications et Normes**
- 21.1 Spécifications techniques et Normes :
- a) Les Fournitures livrées au titre du Marché et les Services connexes doivent satisfaire aux Cahiers des Clauses techniques spécifiées à la Section IV du document d'Appel d'offres. Si aucune norme n'y est indiquée, la norme sera supposée équivalente ou supérieure aux normes officielles en vigueur dans le pays d'origine des Fournitures.
 - b) Le Titulaire pourra déclinier sa responsabilité pour toute étude de conception, donnée, plan, spécification ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui aura été fournie ou conçue par l'Autorité contractante ou en son nom, en donnant à l'Autorité contractante une notification indiquant qu'il décline sa responsabilité.
 - c) Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon lesquels il sera exécuté, l'édition ou la version révisée desdits codes et normes sera celle spécifiée dans les Cahier des Clauses techniques. Durant l'exécution du Marché, les changements apportés auxdits codes et normes ne seront appliqués qu'après l'approbation de l'Autorité contractante et seront traités conformément à la clause ³² du CCAG.
- 22. Emballage et documents**
- 22.1 Le Titulaire emballera les Fournitures de la manière requise pour qu'elles ne subissent pas de dommages ou de détérioration durant le transport vers leur destination

- finale, conformément aux dispositions du Marché. Pendant le transport, l’emballage sera suffisant pour résister en toutes circonstances à des manipulations brutales et à des températures extrêmes, au sel et aux précipitations, et à l’entreposage à ciel ouvert. Les dimensions et le poids des caisses tiendront compte, chaque fois que nécessaire, du fait que la destination finale des fournitures est éloignée et de l’absence éventuelle, à toutes les étapes du transport, de matériel de manutention lourd.
- 22.2. L’emballage, le marquage, l’étiquetage et la documentation à l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront strictement conformes aux dispositions précisées dans le **CCAP**.
- 23. Assurance**
- 23.1. Si cela est spécifié dans le **CCAP**, les Fournitures livrées en exécution du présent Marché seront entièrement assurées en ouguiyas ou en une monnaie librement convertible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur transport, leur entreposage et leur livraison. Les indemnités éventuellement payables au titre de l’assurance transport devront représenter au moins 110% (cent dix pour cent) du montant des prix CIP des marchandises à importer en ouguiyas ou dans une monnaie librement convertible.
- 24. Transport**
- 24.1. La responsabilité du transport des Fournitures est assumée par la partie concernée selon l’INCOTERMS utilisé. Pour exécuter ses prestations, le fournisseur peut s’adresser aux entreprises (transporteurs) de son choix, sous réserve qu’elles répondent aux critères d’éligibilité définis dans le présent DAO.
- 25. Inspections et essais**
- 25.1. Le Titulaire effectue à ses frais tous les essais et/ou les inspections afférents aux fournitures et aux services connexes stipulés aux **CCAP**.
- 25.2. Les inspections et les essais pourront être réalisés dans les locaux du Titulaire ou de son sous-traitant, au point de livraison et/ou au lieu de destination finale des fournitures ou en un lieu quelconque visé dans le **CCAP**. Sous réserve de la clause 25.3 du CCAG, si les essais et/ou les inspections ont lieu dans les locaux du Titulaire ou de son sous-traitant, toutes les facilités et l’assistance raisonnables, y compris l’accès aux informations relatives à la fabrication, seront fournies aux inspecteurs, sans frais pour l’Autorité contractante.
- 25.3. L’Autorité contractante ou son représentant autorisé aura le droit d’assister aux essais et/ou aux inspections visées dans

- la clause 25.2 du CCAG, étant entendu que l'Autorité contractante supportera la totalité des frais et dépenses engagés à cet effet, y compris, mais pas exclusivement, tous les frais de déplacement, de subsistance et d'hébergement.
- 25.4 Aussitôt que le Titulaire sera prêt à effectuer lesdits essais et inspections, il en avisera l'Autorité contractante avec un préavis raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits essais et inspections. Le Titulaire se procurera auprès de toute tierce partie ou du fabricant concerné, toute autorisation ou consentement nécessaires pour permettre à l'Autorité contractante ou à son représentant autorisé d'assister aux essais et/ou à l'inspection.
- 25.5 L'Autorité contractante pourra demander au Titulaire d'effectuer des essais et/ou des inspections non stipulées dans le Marché mais jugées nécessaires pour vérifier que les caractéristiques et le fonctionnement des fournitures sont conformes au Cahier des Clauses techniques, aux codes et aux normes prévus dans le Marché, étant entendu que le coût raisonnable pour le Titulaire desdits essais et/ou inspections supplémentaires sera ajouté au prix du Marché. De plus, si lesdits essais et/ou inspections font obstacle à la poursuite de la fabrication et/ou empêchent le Titulaire de s'acquitter de ses autres obligations afférentes au Marché, il en sera dûment tenu compte dans les dates de livraison et les délais d'exécution et en ce qui concerne le respect des autres obligations ainsi affectées.
- 25.6 Le Titulaire rédigera un rapport présentant les résultats des essais et/ou inspections ainsi effectuées. Ce rapport constituera une annexe du procès-verbal des essais et/ou inspections signé des deux parties.
- 25.7 L'Autorité contractante pourra refuser tout ou partie des fournitures défectueuses ou qui ne sont pas conformes aux spécifications. Le Titulaire apportera les rectifications nécessaires aux fournitures refusées ou les remplacera ou il y apportera les modifications nécessaires pour qu'elles soient conformes aux spécifications, cela sans frais pour l'Autorité contractante, et il renouvellera les essais et/ou l'inspection, sans frais pour l'Autorité contractante, après en avoir donné notification conformément à la clause 25.4 du CCAG.
- 25.8 Le Titulaire reconnaît que ni la réalisation d'un essai et/ou d'une inspection de tout ou partie des fournitures, ni la présence de l'Autorité contractante ou de son représentant autorisé lors d'un essai et/ou d'une inspection effectuée sur les fournitures, ni la remise d'un rapport en application de la clause 25.6 du CCAG, ne dispensent le Titulaire de ses obligations de garantie ou des autres

obligations stipulées dans le Marché.

26. Pénalités

- 26.1. Le dépassement du délai contractuel d'exécution d'un marché imputable au titulaire l'expose à l'application de pénalités de retard. Ces pénalités doivent être appliquées, sans mise en demeure, après la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, sous réserve des éventuelles suspensions et interruptions non imputables au titulaire du marché et constatées par l'Autorité contractante.
- 26.2. Les pénalités sont calculées de manière forfaitaire par jour de retard. Leur montant est fixé à un millième (1/1000ème) du montant du marché, par jour calendaire. Le montant global des pénalités de retard est plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché. Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de la révision des prix.
- 26.3. Dans le cas d'un marché prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou services en retard, si la partie déjà livrée est utilisable en l'état. En outre, la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais éventuellement accordés par avenant, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des pénalités.
- 26.4. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'Autorité hiérarchique de l'Autorité contractante après avis favorable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics.
- 26.5. Les empêchements causés par la force majeure exonèrent le titulaire du marché des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

27. Garantie

- 27.1 Le Titulaire garantit que les Fournitures sont neuves et n'ont pas été utilisées, qu'elles sont du modèle le plus récent ou courant, et qu'elles comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf disposition contraire du Marché et conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.
- 27.2 Sous réserve de la clause 21.1(b) du CCAG, le Titulaire garantit en outre que les fournitures seront exemptes de tous défauts liés à une action ou à une omission du Titulaire ou liés à un défaut de conception, de matériaux et de fabrication, de nature à empêcher leur utilisation normale dans les conditions

particulières en République Islamique de Mauritanie.

- 27.3 Sauf disposition contraire du **CCAP**, la garantie demeurera valide douze ⁽¹²⁾ mois après la livraison de tout ou partie des fournitures, le cas échéant, à leur destination finale telle que précisée dans le Marché.
- 27.4 L'Autorité contractante notifiera toute réclamation au Titulaire, dans les meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature desdits défauts et en fournissant les preuves disponibles. L'Autorité contractante permettra au Titulaire d'inspecter lesdits défauts.
- 27.5 À la réception d'une telle réclamation, le Titulaire réparera ou remplacera rapidement, dans le délai prévu à cet effet au **CCAP**, les fournitures ou les pièces défectueuses, sans frais pour l'Autorité contractante.
- 27.6 Si le Titulaire, après en avoir reçu notification, ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit dans la clause 27.5 précédente, l'Autorité contractante peut entreprendre, dans un délai raisonnable, aux risques et aux frais du Titulaire, toute action de recours nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l'Autorité contractante dispose envers le Titulaire en application du Marché.

28. Brevets

- 28.1 À condition que l'Autorité contractante se conforme à la clause 28.2 du CCAG, le Titulaire indemniserà et garantira l'Autorité contractante, ses employés et ses administrateurs, contre toute poursuite judiciaire, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d'avocat, pouvant être intenté ou incomber à l'Autorité contractante par suite d'une infraction réelle ou présumée sur tout brevet, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, en raison de :
- a) l'installation des fournitures par le Titulaire ou l'utilisation des fournitures en République Islamique de Mauritanie et
 - b) la vente dans tout pays des biens produits au moyen des fournitures.

Cette obligation d'indemnisation ne couvrira aucune utilisation des fournitures ou d'une partie des fournitures à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou

pouvant en être raisonnablement déduites, conformément au Marché.

- 28.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation dirigée contre l'Autorité contractante dans le contexte de la clause 28.1 du CCAG, l'Autorité contractante en avisera le Titulaire sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le Titulaire pourra, à ses propres frais et au nom de l'Autorité contractante, mener ladite procédure ou le règlement de cette réclamation, et engager toutes négociations en vue de régler ladite procédure ou réclamation.
- 28.3 Si le Titulaire ne notifie pas à l'Autorité contractante, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu'il entend mener ladite procédure ou réclamation, l'Autorité contractante sera libre de le faire en son propre nom.
- 28.4 L'Autorité contractante devra, si le Titulaire le lui demande, fournir au Titulaire toute l'assistance disponible pour assurer la conduite de la procédure ou le règlement de la réclamation, auquel cas le Titulaire remboursera à l'Autorité contractante tous les frais raisonnables qu'il aura encourus à cet effet.
- 28.5 L'Autorité contractante indemniserà et garantira le Titulaire, ses employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, contre toute poursuite judiciaire, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d'avocat, qu'une telle poursuite soit intentée à l'encontre du Titulaire, ou que de tels frais incombent au Titulaire, par suite d'une infraction réelle ou présumée de tout brevet, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, au sujet de données, de dessins, de spécifications ou d'autres documents ou matériaux fournis ou conçus par ou au nom de l'Autorité contractante.

29. Limite de responsabilité

- 29.1 Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle :
- a) Aucune des deux parties n'est responsable envers l'autre de toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif, perte d'usage, perte de production ou manque à gagner ou frais financier, étant entendu que la présente exception ne s'applique à aucune des

obligations du Titulaire de payer des pénalités contractuelles à l'Autorité contractante ;

- b) L'obligation globale que le Titulaire peut assumer envers l'Autorité contractante au titre du Marché ou au titre de la responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le montant du Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne s'appliquera pas aux frais de réparation ou de remplacement du matériel défectueux, ni à l'obligation du Titulaire d'indemniser l'Autorité contractante en cas d'infraction sur un brevet.

30. Modifications des lois et règlements

30.1. À moins que le Marché n'en dispose autrement, si après la date correspondant à 28 jours avant la date de soumission des offres, une loi, un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi est adopté, promulgué, abrogé ou modifié en République Islamique de Mauritanie (y compris tout changement dans l'interprétation ou l'application dudit texte par les autorités compétentes) d'une manière qui influe sur la date de livraison et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit prix du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, dans la mesure où le Titulaire en aura été affecté dans l'exécution d'une quelconque de ses obligations au titre du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le supplément ou la réduction de coût ne sera pas versé ou crédité séparément si ledit supplément ou ladite réduction a déjà été prise en compte dans les dispositions relatives à l'ajustement des prix en tant que de besoin, conformément à la clause 14 du CCAG.

31. Force majeure

31.1 Le Titulaire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force majeure.

31.2 Aux fins de la présente Clause, l'expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Titulaire, qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l'Autorité contractante au titre de la souveraineté de l'État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies,

mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret.

- 31.3 En cas de Force majeure, le Titulaire notifiera sans délai par écrit à l'Autorité contractante l'existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, de l'Autorité contractante, le Titulaire continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s'efforcera de continuer à remplir les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par le cas de Force majeure.

**32. Ordres de
modification et
avenants au
marché**

- 32.1 L'Autorité contractante peut demander à tout moment au Titulaire, par notification, conformément aux dispositions de la clause 8 du CCAG, d'apporter des modifications dans le cadre général du Marché, dans un ou plusieurs des domaines suivants :
- a) les conceptions ou spécifications, lorsque les fournitures à livrer au titre du Marché doivent être fabriquées spécialement pour l'Autorité contractante ;
 - b) la méthode d'expédition ou d'emballage ;
 - c) le lieu de livraison ; et
 - d) les Services connexes qui doivent être fournis par le Titulaire.
- 32.2 Si l'une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou une réduction du coût ou du temps nécessaire au Titulaire pour exécuter toute partie du Marché, le prix du Marché et/ou le calendrier de livraison/de réalisation sera modifié de façon équitable et le Marché sera modifié en conséquence. Toute demande d'ajustement formulée par le Titulaire au titre de la présente clause doit être déposée dans le délai 15 jours suivant la date de réception, par le Titulaire, de l'ordre de modification émis par l'Autorité contractante.
- 32.3 Le prix que demandera le Titulaire, en échange de la prestation de tout service connexe qui pourra être nécessaire mais qui ne figurait pas dans le Marché, sera convenu d'avance par les parties et n'excédera pas les tarifs demandés par le Titulaire à d'autres clients au titre de services analogues.
- 32.4 Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune variation ou modification des termes du Marché ne sera faite autrement que par un avenant écrit et signé par les parties.

33. Prorogation des délais

- 33.1. Si à tout moment pendant l'exécution du Marché, le Titulaire ou ses sous-traitants se heurtent à une situation qui les empêche de livrer les fournitures ou de fournir les services connexes dans les délais prévus à la clause ¹² du CCAG, le Titulaire avisera immédiatement l'Autorité contractante du retard par écrit, de sa durée probable et du motif. Aussitôt que possible après réception de la notification effectuée par le Titulaire, l'Autorité contractante évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, proroger les délais impartis au Titulaire pour exécuter le Marché, auquel cas la prorogation sera confirmée par les parties, par voie d'avenant au marché.
- 33.2. À l'exception du cas de force majeure visé dans la clause ³¹ du CCAG, un retard de la part du Titulaire dans l'exécution de ses obligations l'exposera à l'application des pénalités prévues dans la clause ²⁶ du CCAG, sauf si une prorogation des délais a été accordée en vertu de la clause ^{33.1} du CCAG.

34. Conciliation

- 34.1. En cas de besoins, l'Autorité contractante propose le nom du Conciliateur et son tarif. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la proposition de l'Autorité contractante, il devra le faire savoir. Si l'Autorité contractante et l'attributaire du Marché ne sont pas en accord sur la nomination du Conciliateur, l'Autorité de nomination du Conciliateur désignée **dans le CCAP**, sera invitée à désigner le Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par l'Autorité contractante et l'attributaire du Marché. De part ses attributions, la CRD peut être désignée comme conciliateur.
- 34.2. Le Conciliateur est payé à l'heure au tarif retenu. Le coût est réparti, à parts égales, entre l'Autorité contractante et le Fournisseur, quelle que soit la décision du Conciliateur.

35. Résiliation

- 35.1. Résiliation pour manquement du Titulaire :
- a) L'Autorité contractante peut, sans préjudice des autres recours dont elle dispose en cas de rupture de contrat, notifier par écrit au Titulaire la résiliation pour manquement à ses obligations, de la totalité ou d'une partie du Marché :
 - i) si le Titulaire manque à livrer tout ou partie des fournitures dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans les délais prolongés par l'Autorité contractante conformément aux dispositions de la

clause ³³ du CCAG ; ou

ii) si le Titulaire manque à exécuter toute autre obligation au titre du Marché.

- b) L'autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour manquement du titulaire à ses obligations en application des dispositions de la clause ^{34.1a} du CCAG qu'après mise en demeure préalable restée sans effet dans le délai fixé dans la mise en demeure.
- c) Au cas où l'Autorité contractante résilie tout ou partie du Marché, en application des dispositions de la clause ^{34.1a} du CCAG, l'Autorité contractante peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des fournitures ou des services connexes semblables à ceux non reçus ou non exécutés et le Titulaire sera responsable envers l'Autorité contractante de tout coût supplémentaire qui en résulterait. Toutefois, le Titulaire continuera à exécuter le Marché dans la mesure où il n'est pas résilié.

35.2. Résiliation de plein droit sans indemnité : Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :

- a) en cas de décès du Titulaire personne physique, si l'Autorité contractante n'accepte pas, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation de l'exécution du contrat ;
- b) en cas de faillite, si l'Autorité contractante n'accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;
- c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le Titulaire n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise.
- d) dans le cas d'un marché obtenu au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.

Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence

apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office et mises à la charge du titulaire du marché.

35.3. Résiliation pour convenance :

- a) L'Autorité contractante peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché par notification écrite adressée au Titulaire lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public. L'avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenance et dans quelle mesure l'exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin à la date à laquelle la résiliation prend effet.
- b) L'Autorité contractante prendra livraison, aux prix et aux conditions du Marché, des Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception par le Titulaire de l'avis de résiliation pour raison de convenance. S'agissant des autres fournitures restantes, l'Autorité contractante peut décider :
 - i. de faire terminer et livrer toute partie de ces fournitures aux prix et conditions du Marché; ou
 - ii. d'annuler le reste et de payer au Titulaire un montant convenu au titre des Fournitures et des Services non encore livrées.

Section VI.

Cahier des clauses administratives Particulières (CCAP)

Les clauses du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précisent, modifient ou annulent les clauses du Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu'il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG.

/L'Autorité contractante sélectionne et insère le texte approprié en utilisant les exemples fournis ci-dessous ou un texte différent acceptable ; et supprime le texte en italique/

Référence des Articles du CCAG	Précision ou modification apportés aux Articles du CCAG
CCAG 1.1(a)	L'Autorité contractante est : _____ <i>/insérer le nom légal complet/</i>
CCAG 1.1(i)	Le(s) lieu(x) de destination(s) finale(s) est (sont) : <i>/insérer le(s) nom(s)/</i> .
CCAG 4.2	Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms (version 20...) <i>/préciser l'année de la version la plus récente/</i> .
CCAG 5.1	<i>/Préciser l'Arabe ou le Français /</i> .
CCAG 6.1	Les groupements sera <i>/Préciser « Sans Objet » si le groupement est solidaire ou « conjoint » comme décidé dans le DAO/</i> .
CCAG 7.1	La réglementation de la République Islamique de Mauritanie <i>/autorise/ /n'autorise pas/ /rayer l'une de ces mentions/</i> de restriction en raison de l'origine des produits.
CCAG 8.1	Aux fins de notification , l'adresse de l'Autorité contractante sera : À l'attention de : <i>/insérer le nom de la personne responsable du Marché/</i> _____ Rue : _____ Étage/ _____ numéro de bureau : _____ Ville : _____ Code postal _____ Pays : _____
	Télécopie : <i>/insérer numéro/</i> _____ Adresse électronique : <i>/insérer adresse électronique/</i> _____
CCAG 9.1	Le droit applicable est le droit de la République Islamique de

	Mauritanie.
CCAG 10.2	L'autorité chargée de la désignation d'un conciliateur est : <i>/préciser l'autorité choisie/</i> Le taux journalier des honoraires du conciliateur sont : <i>/indiquer le taux et la monnaie/</i>
CCAG 10.3	Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, qui n'a pas été réglé à l'amiable ou par conciliation, sera tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur avec : (a) L'autorité de nomination sera : <i>/nom de la personne ou de l'institution/</i> (b) Le nombre d'arbitres : <i>/un ou trois/</i> (c) Le lieu de l'arbitrage sera : <i>/ville ou pays/</i> (d) Le droit applicable : le droit mauritanien (e) La langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera : <i>/préciser la langue/</i> <i>/Si le Marché est attribué à un soumissionnaire national, indiquer ici que le règlement des litiges s'effectuera conformément aux procédures nationales, et supprimer la référence ci-dessus à l'arbitrage international./</i>
CCAG 12.1	Détails concernant les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Titulaire sont : <i>/insérer la liste des documents requis, par exemple un connaissance négociable, un connaissance maritime non négociable, un connaissance aérien, un bordereau d'expédition de chemin de fer, un bordereau d'expédition routier, un certificat d'assurance, un certificat de garantie du Fabricant ou du Titulaire, un certificat d'inspection délivré par une agence d'inspection particulière, des détails relatifs à l'embarquement spécifiés par l'usine du Titulaire/</i> Les documents ci-dessus sont à recevoir par l'Autorité contractante une semaine au moins avant l'arrivée des fournitures au port ou la date de livraison à destination finale.
CCAG 14.1	Le montant du marché est « HT/HD » ou « TTC » <i>/Faire un choix/</i> .

CCAG 14.2	Le prix des Fournitures livrées et Services connexes exécutés <i>insérer «sera ferme »ou «sera révisable »/</i> - Si le montant du marché est révisable, la révision se fera en utilisant la formule de variation des prix ci-dessus. La référence des indices de prix est : <i>insérer la source des indices de prix/</i> - Si le montant du marché est ferme et que les conditions d'actualisation sont remplies, le montant est actualisé en appliquant au montant d'origine de l'offre cette même formule. La référence des indices de prix est : <i>insérer la source des indices de prix/</i> La date d'actualisation du prix est la date à laquelle la notification d'attribution définitive du marché est effectuée. Formule de variation du prix : $P_1 = P_0 (a L_1/L_0 + b M_{b1}/M_{b0} + c M_{c1}/M_{c0} + \dots)$ dans laquelle: P_1 = Prix actualisé. P_0 = Prix du marché (prix de base). a, b, c, = Proportion estimée de l'élément représentant les matières, les matériaux spécifiques et la main-d'œuvre dans le Prix du marché. L_0, L_1 = indices du coût de la main-d'œuvre applicables à l'industrie concernée, à la date limite de validité des offres et à la date d'actualisation du prix, respectivement. M_{b0} et M_{b1}, M_{c0} et M_{c1}, etc... = indices des prix des principaux matériaux de base à la date limite de validité des offres et à la date d'actualisation du prix, respectivement. La somme des éléments a, b, c, etc. doit toujours être égale à un ⁽¹⁾ dans chaque cas où la formule est utilisée.
------------------	---

CCAG 15.1

Les paiements au profit du fournisseur seront effectués par crédit du compte bancaire suivant :

[Indiquer le ou les compte(s) bancaire(s)]

Ouvert au nom de *[insérer le nom du fournisseur]* auprès de *[insérer le nom de la Banque]* à *[insérer le Pays d'établissement de la Banque]*

La méthode et les conditions de règlement du Titulaire au titre de ce marché sont : **(Exemple)**

1. Règlement de Fournitures en provenance de l'étranger :

Le règlement sera effectué comme suit (sous réserve le cas échéant de la prise en compte de la retenue de garantie) :

- i. Règlement de l'Avance : % *[préciser le pourcentage sans dépasser trente pourcent (30%)]* pour l'avance de démarrage dans les 30 jours suivant la mise en vigueur du Marché, suite à une demande de paiement et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable par l'Autorité contractante.
- ii. A l'embarquement : % *[préciser le pourcentage sans dépasser trente pourcent (30%)]* du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé directement (compte cité plus haut) ou par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au nom du Titulaire dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à la clause 12 du CCAG sanctionné par un PV de la Commission de réception dont la composition est listée ci-après.
- iii. À la réception, le solde de : % *[préciser le pourcentage sans dépasser trente pourcent (30%)]* du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant la confirmation de la réalisation des services connexes, contre une demande de règlement accompagnée d'un procès-verbal de réception définitive établie par la commission de réception. La main levée de la garantie sera faite en même temps.

2. Règlement des Fournitures en provenance du pays

Le règlement sera effectué comme suit (sous réserve de la prise en compte de la retenue de garantie) :

- i. Règlement de l'Avance : % *[préciser le pourcentage sans dépasser trente pourcent (30%)]* pour l'avance de démarrage dans les 30 jours suivant la mise en vigueur du Marché, suite à une demande de paiement et une garantie bancaire pour un

	montant équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable par l'Autorité contractante. ii) A la livraison : % du montant du Marché sera réglé à la réception des Fournitures sanctionnée par un PV de la Commission de réception. iii) Règlement du solde % du montant du Marché sera réglé au Titulaire dans les trente ⁽³⁰⁾ jours suivant la confirmation de la réalisation des services connexes, suite à une demande de règlement accompagnée d'un procès-verbal de réception établi par la Commission de réception. La main levée de la garantie sera faite en même temps. La commission de réception est composée de : - -
CCAG 15.4	Le dépassement du délai de paiement au-delà du délai prévu par le contrat fait courir immédiatement au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires applicable est calculé au taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de un pour cent (1%). Le calcul de ces intérêts moratoires est fait sur la base de jours de calendrier et d'années de trois cent soixante-cinq jours ⁽³⁶⁵⁾. Si ces retards résultent d'une cause pour laquelle l'Autorité contractante est habilitée, au titre du Marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne sont pas dus.
CCAG 16.1	<i>[/Lorsque le Marché sera exempté de certains impôts, droits ou taxes, il conviendra de l'indiquer précisément ici, sinon mentionner «sans objet »/]</i>
CCAG 16.3	<i>[/Si le Marché est payé sur financement extérieur qui bénéficie d'un régime fiscal particulier, préciser ce régime ici en détail, sinon mentionner «sans objet »/]</i>
CCAG 17.1	Le montant de la garantie de bonne exécution sera de <i>/insérer le pourcentage, sans dépasser 10%/</i> pourcent du montant du Marché. Cette garantie doit demeurer valide jusqu'à <i>/insérer la date qui doit correspondre à deux mois après la date prévue pour la réception/</i>
CCAG 17.3	La garantie de bonne exécution sera : <i>/insérer «une garantie bancaire » ou « un cautionnement », etc. dans le format du modèle annexé/</i>
CCAG 20.1	<i>[/Lorsque l'Autorité contractante souhaite procéder au paiement direct des sous-traitants éventuels, la clause ci-après devra être insérée ; sinon omettre cette insertion :</i> « Le sous-traitant peut obtenir directement de l'Autorité contractante le règlement des fournitures ou services connexes dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à

	paiement au profit du Titulaire du Marché. Dans ce cas, le Titulaire du Marché remet à l'Autorité contractante, avant tout commencement d'exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant : a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, b) la dénomination sociale et l'adresse du sous- traitant proposé, c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, le régime des avances, des acomptes, des réfections, des pénalités. L'Autorité contractante doit revêtir de son visa toutes les pièces justificatives servant de base au paiement direct. Elle dispose d'un délai d'un ⁽¹⁾ mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, l'Autorité contractante est réputée avoir accepté celles des pièces justificatives qu'elle n'a pas expressément refusées. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le Titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
CCAG 22.2	L'emballage, le marquage et les documents placés à l'intérieur et à l'extérieur des caisses seront : <i>insérer les informations</i>
CCAG 23.1	<i>Préciser d'autres modalités d'assurance si différentes de celles proposées au CCAG, sinon mentionner «sans objet »</i>
CCAG 25.1	Les Inspections et Essais sont : <i>Idécrire les types, fréquences, procédures utilisées pour réaliser ces inspections et ces essais</i>
CCAG 25.2	Les inspections et les essais seront réalisés à : <i>insérer les lieux</i>
CCAG 27.3	<i>Lorsque l'Autorité contractante souhaite retenir un délai de garantie différent de celui prévu au CCAG, il conviendra de l'indiquer ici, sinon mentionner «sans objet »</i>
CCAG 27.5	Le délai de réparation ou de remplacement sera de : <i>insérer le nombre</i> / jours.
CCAG 34.1	Identité de l'autorité choisie pour la nomination du Conciliateur : Adresse de l'autorité choisie pour la nomination du Conciliateur :

Section VII. Formulaires du Marché

Liste des formulaires

1. Modèle Acte d'engagement	129
2. Modèle de Lettre de notification d'attribution	130
3. Modèle de garantie de bonne exécution	131
4. Modèle de garantie de remboursement d'avance	132

1. Modèle d'acte d'engagement

Le présent marché a été conclu entre

1. *insérer le nom légal complet de l'Autorité contractante* / *insérer l'adresse complète de l'Autorité contractante* / (Ci-après dénommé « Autorité contractante ») d'une part,

ET

2. *insérer le nom légal complet du Titulaire* / *insérer l'adresse complète du Titulaire* / (Ci-après dénommé « Titulaire ») d'autre part,

ATTENDU QUE l'Autorité contractante a lancé un appel d'offres pour certaines Fournitures et certains Services connexes, à savoir *insérer une brève description des Fournitures et des Services connexes et insérer la description des lots, le cas échéant* / et a accepté l'offre du Titulaire pour la livraison de ces Fournitures et la prestation de ces Services connexes, pour un montant de *insérer le montant du Marché* / (ci-après dénommé le « montant du Marché ») et dans le délai maximal de *insérer le délai maximal de livraison des fournitures et services connexes* /

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.
2. En sus de l'acte d'engagement, les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :
 - a) La Notification d'attribution du Marché adressée au Titulaire par l'Autorité contractante ;
 - b) L'offre technique et l'offre financière présentées par le Titulaire ;
 - c) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
 - d) Le Cadre de Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Normes et Spécifications techniques ; et
 - e) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
 - f) *Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire(s) éventuels* /
3. Le présent Acte d'Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de divergence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
4. En contrepartie des paiements que l'Autorité contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l'Autorité contractante par les présentes de livrer les Fournitures, de réaliser les

Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

5. L'Autorité contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des Fournitures et Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et modalités prescrites par le Marché au compte n° */préciser le n° du compte bancaire/* Ouvert à */préciser le nom de la banque/* au nom de */préciser le nom du titulaire du compte bancaire/*

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en vigueur en République Islamique de Mauritanie, le jour et année mentionnés ci-dessous.

Signature du Titulaire

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/

Date

Signature de l'Autorité contractante

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/

Date

Signature de l'Autorité d'Approbation

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/

..... /Date d'approbation/

2. Modèle de Lettre de notification d'attribution

/Papier à en-tête de l'Autorité contractante/

Date : */date/*

A : */insérer nom et adresse du Candidat retenu/*

Monsieur,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du */insérer date/* pour l'exécution du marché de fournitures de */insérer le titre de l'appel d'offres tel qu'il est présenté dans les Instructions aux candidats/* pour le montant du Marché de */Montant en chiffres et en lettres/Insérer la monnaie/* rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats */Supprimer "rectifié" ou/et "modifié" selon le cas/* est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 15 jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section III.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

/Signature, nom et titre de la Personne habilitée à signer au nom de l'Autorité contractante/

3. Modèle de garantie de bonne exécution

La Banque ou l'organisme financier remplit ce modèle de garantie de bonne exécution conformément aux indications entre crochets

Date :

Appel d'offres N° :

..... *Nom et adresse de la banque ou de l'organisme financier*

Bénéficiaire : *Nom et adresse de l'Autorité contractante*

Date : *Date de délivrance*

Garantie de bonne exécution N° :

Nous avons été informés que *Nom du Titulaire* / Ci-après dénommé « Le Titulaire » a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de *Description des Services* / Ci-après dénommé « le Marché ».

De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous, *Nom de la banque ou de l'organisme financier* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *Insérer la somme en chiffres* *Insérer la somme en lettres*.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le *Insérer date : jour ; mois et année correspondant à 2 mois après la date prévue pour la réception*, et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément N° du

Nom : *Nom complet de la personne habilitée*

Titre : *fonction de la personne signataire* / ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire

Signé *signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus*

En date du *Insérer la date de signature*

Note : *Le texte en italiques doit être retiré du document final*

4. Modèle de garantie de remboursement de l'avance de démarrage

À la demande de l'Attributaire, la Banque ou l'organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique/

Date : *insérer la date/*

Appel d'offres N° : *insérer l'identification/*

..... */Nom et adresse de la banque d'émission ou de
l'organisme financier/*

Bénéficiaire : *insérer les nom et adresse de l'Autorité contractante/*

Date : */Date de délivrance/*

Garantie de remboursement d'avance N° : *insérer No/*

Nous avons été informés que */Nom du Titulaire/* (Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de */description des Services/* (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement d'avance est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous *insérer le nom de la banque ou de l'organisme financier/* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *Insérer la somme en chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l'avance consentie/Insérer la somme en lettres/*.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main levée établie par l'Autorité contractante, soit à la remise de l'originale de la garantie et au plus tard le *insérer date/*, et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément N° du

Nom : */nom complet de la personne habilitée/*

Titre : */Fonctions de la personne signataire/* */ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire/*

Signé */signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus/*

En date du jour de */Insérer la date/*

Note : *Le texte en italiques doit être retiré du document final*